



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION française

Mardi 14 - Vendredi 17 août 1979

122ème année — N° 48

Sommaire

Lois

LOI Organique N° 79-35 du 15 août 1979, modifiant le code électoral	2179
LOI N° 79-36 du 15 août 1979, portant ratification des Conventions de participation de prêt et de garantie signées à Tunis le 19 mai 1979 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Société des Engrais Phosphatés et Azotés d'une part et le Fonds d'Abou Dhabi pour le Développement Economique Arabe d'autre part et relatives au financement du projet d'engrais phosphatés et azotés	2182
LOI N° 79-37 du 15 août 1979, ratifiant l'Accord de prêt conclu le 3 mai 1979 à Abidjan entre la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement	2182
LOI N° 79-38 du 15 août 1979, portant ratification des contrats de financement et de cautionnement conclus à Tunis le 10 mai 1979 entre la République Tunisienne et la Banque de Développement Economique de Tunisie d'une part et la Banque Européenne d'Investissement d'autre part	2182
LOI N° 79-39 du 15 août 1979, portant ratification du Contrat de financement et l'Accord conclus à Tunis le 10 mai 1979 entre la République Tunisienne et la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) d'une part et la Banque Européenne d'Investissement d'autre part et relatifs au projet « Eaux du Nord »	2182
LOI N° 79-40 du 15 août 1979, portant modification de l'article 70 du code de la comptabilité publique	2183
LOI N° 79-41 du 15 août 1979, portant création de l'Ordre National du Mérite de l'Enseignement	2183
LOI N° 79-42 du 15 août 1979, instituant le Commissariat Général à la Pêche	2184
LOI N° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du Code de l'Urbanisme	2184

Décrets et Arrêts

Premier Ministère

- DECRET N° 70-708 du 7 août 1979, modifiant le décret n° 64-401 du 11 décembre 1964, relatif à l'organisation générale de la scolarité à l'Ecole Nationale d'Administration 2190
- DECRET N° 70-710 du 7 août 1979, modifiant le décret n° 75-728 du 4 octobre 1975, portant création d'un cycle de formation des inspecteurs centraux des services financiers à l'Ecole Nationale d'Administration 2190
- DECRET N° 70-711 du 7 août 1979, modifiant le décret n° 76-1103 du 23 décembre 1976, portant création et organisation d'un cycle de formation d'administrateurs du gouvernement et grades équivalents à l'Ecole Nationale d'Administration 2191
- ARRETE du Premier Ministre du 7 août 1979, modifiant l'arrêté du 24 décembre 1976, portant organisation du concours d'entrée au cycle de formation des inspecteurs centraux des services financiers à l'Ecole Nationale d'Administration 2191
- ARRETE du Premier Ministre du 7 août 1979, portant ouverture du concours interne et externe d'entrée au cycle de formation des inspecteurs centraux des services financiers à l'Ecole Nationale d'Administration pour l'année scolaire 1979-1980 2192
- ARRETE du Premier Ministre du 7 août 1979, portant ouverture du concours interne et externe d'entrée au cycle supérieur de l'Ecole Nationale d'Administration pour l'année scolaire 1979-1980 2193

Ministère de la Justice

- CHANGEMENT de noms et de prénoms 2193

Ministère de l'Intérieur

- DECRET N° 70-694 du 31 juillet 1979, portant modification du décret N° 78-1093 du 19 décembre 1978, relatif à l'extension du périmètre communal de Hammam-Sousse 2194
- DECRET N° 70-695 du 31 juillet 1979, portant création d'une délégation spéciale à la commune de Regueb 2194
- DECRET N° 70-696 du 31 juillet 1979, portant création d'une délégation spéciale à la commune de Bir El Hlay 2195
- NOMINATION d'un chef de service 2195
- NOMINATION d'un aîné des bijoutiers 2195
- ARRETE du Ministre de l'Intérieur du 31 juillet 1979, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'inspecteurs de police 2195
- ARRETES du Ministre de l'Intérieur du 31 juillet 1979, portant ouverture d'examen professionnels pour la nomination de sous-brigadiers, d'adjudants de la garde nationale et de sergents chef de la garde nationale 2195
- MOUVEMENT dans le corps des chefs de secteurs 2196

Ministère de l'Education Nationale

- ARRETE du Ministre de l'Education Nationale du 2 août 1979, fixant le règlement et le programme de l'examen

d'aptitude professionnelle pour la titularisation des agents temporaires dans le grade de mécanographe 2196

Ministère des Finances

- NOMINATION de chefs de service 2197
- ARRETE du Ministre des Finances du 2 août 1979, portant délégation de signature 2197

Ministère des Affaires culturelles

- DECRET N° 70-698 du 2 août 1979, portant création et transformation d'emplois au Ministère des Affaires Culturelles (Bibliothèque Nationale) 2198

Ministère de l'Agriculture

- NOMINATION d'un membre au conseil d'administration de l'Institut des Régions Arides 2198

Ministère des Transports et des Communications

- DECRET N° 70-697 du 2 août 1979, portant expropriation pour cause d'utilité publique de diverses parcelles de terrain sises à l'Ariana, pour les besoins du Ministère des Transports et des Communications nécessaires à la construction d'une imprimerie et d'une école des postes et des télécommunications 2198
- NOMINATION de chefs de centre 2200
- NOMINATION d'un sous-directeur 2200
- CREATION de centres de distribution de postes .. 2200
- LISTES d'aptitude 2200

Ministère de l'Industrie,

des Mines et de l'Energie

- DECRET N° 70-707 du 7 août 1979, complétant le décret N° 78-47 du 25 janvier 1978, portant réquisition de certains personnels de certaines entreprises sous-tutelle du Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie 2201
- NOMINATION d'un directeur 2201
- ARRETES du Premier Ministre du 31 juillet 1979, autorisant la construction de lignes d'énergie électrique 2201

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

- ARRETE du Premier Ministre du 7 août 1979, complétant l'arrêté du 14 février 1979, instituant les commissions administratives paritaires des personnels du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 2202

Ministère des Affaires Sociales

- ARRETE du Ministre des Affaires Sociales du 7 août 1979, prescrivant la fermeture hebdomadaire obligatoire des bijouteries de la ville de Gabès 2203

Avis et Communications

Ministère de l'Intérieur

AVIS de recensement dans les communes de la Goulette,
Nabeul, Ksour Essaf, Mahdia et Kelibia 2203

Ministère du Commerce

BREVETS d'invention 2204

Annonces

ANNONCES 2205

ADJUDICATIONS et appels d'offres 2205

Lois

Loi Organique N° 79-95 du 15 août 1979 modifiant le Code Electoral (1).

Au nom du Peuple,

Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

L'Assemblée Nationale ayant adopté

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Unique. — Les articles 6, 7, 19, 25, 29, 33, 37, 48, 49, 53, 68, 79, 80, 93, 105, 113, 119, 123 et 127 du Code Electoral promulgué par la loi n° 69-25 du 8 avril 1969 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 6. (nouveau). — Les listes électorales sont valables d'une façon permanente et seront révisées selon les conditions prévues par la présente loi.

Il est établi une liste électorale pour chaque commune et chaque secteur.

La liste électorale comprend :

- les électeurs nés dans la commune ou le secteur ;
- les électeurs ayant leur domicile réel dans la commune ou le secteur ;
- les électeurs ayant acquitté durant deux années consécutives avant l'année d'inscription, un impôt ou une taxe pour des biens situés sur le territoire de la commune ou du secteur ;
- les électeurs qui, exerçant une profession quelconque dans la commune ou le secteur, sans être résidents, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux.

Sont inscrits sur la liste électorale les citoyens qui, ne remplissant les conditions requises par la loi lors de l'établissement de la liste, les rempliront à la date du scrutin.

Art. 7. (nouveau). — Les électeurs résidents à l'étranger, ayant déclaré vouloir s'inscrire sur une liste électorale, peuvent le faire sur celle de la commune ou du secteur de leur lieu de naissance, ou de celui de l'un de leurs ascendants, ou dans la commune ou le secteur où ils ont leur résidence principale, ou encore dans lesquels ils ont acquitté, pour la deuxième année consécutive à l'année d'inscription, un impôt ou une taxe pour des biens qui y sont situés, ou enfin dans lesquels ils ont exercé une profession quelconque.

Les demandes individuelles sont adressées aux postes diplomatiques ou consulaires tunisiens accrédités auprès des pays de résidence. Ces postes les transmettent à leur tour aux gouverneurs dont relève la commune ou le secteur sur les listes desquels l'électeur veut s'inscrire.

Les gouverneurs se chargent de transmettre les demandes d'inscription des électeurs résidents à l'étranger aux présidents de commune et aux chefs de secteur.

Art. 19 (nouveau). — Les décisions de la commission de révision peuvent faire l'objet de recours en appel devant le Tribunal de Première Instance territorialement compétent et en cassation devant le Tribunal Administratif.

Les recours sont ouverts aux parties intéressées et aux autorités administratives.

Art. 25. (nouveau). — Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs par les soins du Président de la commune ou du chef de secteur, cette distribution doit être achevée dans tous les cas trois jours avant le jour du scrutin.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 31 juillet 1979.

Les Gouverneurs transmettent les cartes électorales des citoyens résidents à l'étranger aux postes diplomatiques et consulaires tunisiens accrédités dans les pays de résidence. Ces postes se chargent de la distribution de ces cartes à leurs titulaires.

Les cartes qui n'ont pu être remises à leurs titulaires font retour à la municipalité ou au bureau du chef de secteur. Elles y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu'au dernier jour précédent le jour du scrutin.

Le jour du scrutin et avant le début des opérations de vote, les présidents de la commune et les chefs de secteur, mettent les cartes non retirées, à la disposition des intéressés, dans les bureaux de vote sur les listes desquels ils y sont inscrits.

Aucune carte ne peut être délivrée à l'électeur que sur présentation de ses pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote. Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et le cas échéant par les témoins et paraphé par les membres du bureau.

Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture de scrutin, les cartes non retirées sont comptées par le bureau et mentionnées sur le procès-verbal des opérations de vote. Ces cartes sont mises sous pli cacheté portant l'indication de leur nombre et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la commune ou au secteur, il ne peut être ouvert que par le président de la commune ou le chef de secteur lors de la prochaine révision des listes électorales.

Le président de la municipalité ou le chef de secteur tient compte des indications qui ont motivé le retour de la carte à la municipalité ou au siège du secteur ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.

Art. 29 (nouveau). — Sont applicables aux campagnes électorales, les dispositions du Code de la Presse promulgué par la loi n° 75-32 du 28 avril 1975.

Art. 33 (nouveau). — La durée de la campagne électorale, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité administrative pour l'opposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements une surface égale est attribuée à chaque candidat quand il s'agit de l'élection du Président de la République ou à chaque liste de candidats quand il s'agit des autres élections.

Tout affichage relatif à l'élection est interdit en dehors de cet emplacement et sur les surfaces réservées aux autres candidats.

Art. 37 (nouveau). — Les candidats sont autorisés à utiliser la Radiodiffusion Télévision Tunisienne pour leur campagne électorale.

Les demandes en vue de bénéficier des émissions radio-télévisées doivent être adressées au Ministre de l'Information par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trente jours avant le scrutin pour l'élection du Président de la République et quinze jours avant le scrutin pour les autres élections.

Le nombre, la date et les heures d'émission qui leur sont réservés sont fixés par voie de tirage au sort par le Ministre de l'Information sur la base

d'émissions à durée égale pour les candidats à la présidence de la République et à durée variable, selon le nombre des listes de candidats, pour les autres élections.

Le tirage au sort s'effectue en présence des candidats ou de leurs représentants pour les élections présidentielles et en présence des candidats ou des représentants des listes électorales pour les autres élections.

Dans tous les cas, pour assister au tirage au sort, les candidats ou leurs représentants doivent être dûment convoqués.

Art. 48 (nouveau). — A son entrée dans la salle de scrutin, l'électeur après avoir produit sa carte électorale et fait constater son identité par le Président du bureau, prend lui-même sur une table préparée à cet effet, une enveloppe ou s'il s'agit des élections à la Présidence de la République et à l'Assemblée Nationale, deux enveloppes l'une en papier blanc l'autre en papier bulle comme il est prévu à l'article 45 de la présente loi et s'il le veut un des exemplaires de chacun des bulletins de vote déposés par les candidats. Sans quitter la salle il se rend dans l'isoloir pour mettre, dans l'enveloppe correspondante le ou les bulletins de son choix après y avoir porté, s'il y a lieu, les modifications qu'il désire.

Pour les élections législatives et municipales, l'électeur doit procéder, dans l'isoloir, aux modifications nécessaires sur le ou les bulletins de vote de son choix pour n'y laisser qu'un nombre de noms de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir.

L'électeur se rend ensuite devant le bureau et fait constater par le Président du bureau qu'il n'est porteur, selon le cas, que d'une seule ou de deux enveloppes de couleurs différentes, qu'il introduit lui-même dans l'urne correspondante.

Le Président ou l'un des membres du bureau émarge la liste des électeurs en face du nom de la personne qui vient de voter et appose un timbre à date dans une case de la carte électorale de l'électeur.

Tout électeur entré dans le bureau de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin doit pouvoir prendre part au vote.

Art. 49 (nouveau). — L'électeur qui ne sait ni lire ni écrire et celui qui est atteint d'infirmité certaine le mettant dans l'impossibilité d'effectuer lui-même les différentes opérations de vote visées à l'article précédent, sont autorisés à se faire assister, pour l'accomplissement des dites opérations, par un électeur de leur choix non candidat.

Art. 53 (nouveau). — Sont nuls :

- les bulletins portant le nom d'une personne non candidate ;
- les bulletins autres que ceux mis à la disposition des électeurs par le bureau de vote ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppes ;
- les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins portant plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir ;

- les bulletins portant moins de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir ;
- en cas de panachage, les bulletins trouvés dans une même enveloppe et portant au total plus ou moins de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir ;
- les bulletins trouvés dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins portant un signe ou une mention de reconnaissance.

Art. 68 (nouveau). — La campagne électorale pour l'élection du Président de la République est ouverte deux semaines avant le jour du scrutin.

Art. 79 (nouveau). — Ne peuvent être élus à l'Assemblée Nationale :

- 1°) les gouverneurs ;
- 2°) les magistrats ;
- 3°) les premiers délégués, les secrétaires généraux de gouvernement, les délégués et les chefs de secteur ;
- 4°) les agents de la force publique.

Art. 80 (nouveau). — L'exercice des fonctions publiques non électives et rétribuées sur les fonds de l'Etat, des établissements publics des collectivités publiques sont incompatibles avec le mandat de députés.

Toute personne visée à l'alinéa précédent, élue à l'Assemblée Nationale est remplacée dans ses fonctions. Dans le cas où l'intéressé est fonctionnaire il est placé, dans le mois qui suit la vérification des mandats, dans la position de mise en disponibilité pendant la durée du mandat.

Tout député nommé ou promu à une fonction publique rétribuée sur les fonds de l'Etat, des établissements publics et des collectivités publiques cesse d'appartenir à l'Assemblée Nationale par le fait même de son acceptation.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent les membres du Gouvernement.

Art. 93 (nouveau). — Plusieurs listes ne peuvent avoir dans la même circonscription le même titre, ni être rattachées au même parti ou à la même organisation. Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre fixé pour la circonscription correspondante tel que déterminé par le décret prévu aux articles 72, 89, et 90 de la présente loi.

Art. 105 (nouveau). — En cas de liste unique, sont déclarés élus, dans la limite des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix les candidats sont départagés selon l'ordre de présentation sur la liste.

En cas de panachage, les sièges à pourvoir sont attribués aux candidats quelle que soit la liste à laquelle ils appartiennent et ce dans l'ordre des voix obtenues par chacun d'eux. En cas d'égalité des voix obtenues par les candidats appartenant à des listes différentes le plus âgé est élu et les candidats appartenant à la même liste sont départagés selon l'ordre de présentation sur la liste.

Les résultats sont proclamés publiquement par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 113 (nouveau). — Ne peuvent être élus conseillers municipaux :

- 1°) les gouverneurs ;
- 2°) les magistrats ;
- 3°) les premiers délégués, les secrétaires généraux de gouvernement, les délégués et les chefs de secteurs ;
- 4°) les agents de la force publique ;

Art. 119 (nouveau). — Toute liste est constituée par le groupement de candidats qui déclarent collectivement qu'ils acceptent d'être inscrits sur une même liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir dans la même circonscription plusieurs titres ni être rattachées au même parti ou à la même organisation.

La déclaration libellée sur papier libre doit être signée par les candidats eux-mêmes en présence du gouverneur ou du délégué dont relève territorialement la commune.

Le gouverneur ou le délégué certifie l'accomplissement de cette formalité.

La déclaration doit comporter :

- 1°) le titre donné à la liste ;
- 2°) les noms, prénoms, âge et domicile des candidats ;
- 3°) la circonscription électorale dans laquelle elle est présentée ;
- 4°) la justification que les candidats remplissent les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 6 de la présente loi.

Art. 123 (nouveau). — A peine de nullité, une liste doit comprendre un nombre de noms égal au double de celui des conseillers à élire, tel que déterminé à l'article 110 de la présente loi.

Le candidat déjà inscrit sur une liste ne peut être inscrit sur une autre.

Art. 127 (nouveau). — En cas de liste unique, sont déclarés élus, dans la limite des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix les candidats sont départagés selon l'ordre de présentation sur la liste.

En cas de panachage, les sièges à pourvoir sont attribués aux candidats quelle que soit la liste à laquelle ils appartiennent et ce dans l'ordre des voix obtenues par chacun d'eux. En cas d'égalité des voix obtenues par les candidats appartenant à des listes différentes le plus âgé est élu, et les candidats appartenant à la même liste sont départagés selon l'ordre de présentation sur la liste.

Les résultats sont proclamés publiquement par le président du bureau de vote unique ou centralisateur et affichés à la porte du bureau de vote. Un procès-verbal rédigé en double exemplaire et signé par tous les membres du bureau est adressé au gouverneur. L'un pour être transmis au Ministère de l'Intérieur, l'autre pour être déposé au gouvernement.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 15 août 1979

Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

Loi N° 79-36 du 15 août 1979 portant ratification des Conventions de participation, de prêt et de garantie signées à Tunis le 19 mai 1979 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Société des Engrais Phosphatés et Azotés d'une part et le Fonds d'Abou Dhabi pour le Développement Economique Arabe d'autre part et relatives au financement du projet des Engrais Phosphatés et Azotés (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Unique. — Sont ratifiées les Conventions de participation, de prêt et de garantie annexées à la présente loi signées à Tunis le 19 Mai 1979 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Société des Engrais Phosphatés et Azotés d'une part et le Fonds d'Abou Dhabi pour le Développement Economique Arabe d'autre part et relatives au financement du projet des engrais phosphatés et azotés.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanes, le 15 août 1979

Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 31 juillet 1979

Loi N° 79-37 du 15 août 1979 ratifiant l'Accord de prêt conclu le 3 mai 1979 à Abidjan entre la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement. (1)

Au nom du peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Unique. — Est ratifié l'Accord de prêt conclu à Abidjan le 3 mai 1979 entre la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement d'un montant de Huit Millions d'unités de compte (8.000.000 UC).

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanes, le 15 août 1979

Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 31 juillet 1979

Loi N° 79-38 du 15 août 1979 portant ratification des contrats de financement et de cautionnement conclus à Tunis le 10 mai 1979 entre la République Tunisienne et la Banque de Développement Economique de Tunisie d'une part et la Banque Européenne d'Investissement d'autre part (1).

Au nom du peuple,

Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la dont la teneur suit :

Article Unique. — Sont ratifiés les Contrats de financement et de cautionnement annexés à la présente loi, conclus à Tunis le 10 mai 1979 entre la République Tunisienne et la Banque de Développement Economique de Tunisie d'une part et la Banque Européenne d'Investissement d'autre part et désignés ci-après :

— le contrat de financement conclu entre la Banque de Développement Economique de Tunisie et la Banque Européenne d'Investissement.

— le contrat de cautionnement conclu entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanes, le 15 août 1979

Le Président de la République Tunisienne
Habib Bourguiba

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 31 juillet 1979.

Loi N° 79-39 du 15 août 1979 portant ratification du Contrat de financement et l'Accord conclus à Tunis le 10 mai 1979 entre la République Tunisienne et la Société Nationale de Chemins de Fer Tunisiens (S.N.C.F.T.) d'une part et la Banque Européenne d'Investissement d'autre part et relatifs au projet « Eaux du Nord ». (1)

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Unique. — Sont ratifiés le Contrat de financement et l'Accord annexé à la présente loi, conclus à Tunis le 10 Mai 1979 entre la République Tunisienne et la Société Nationale de Chemins de Fer Tunisiens (S.N.C.F.T.) d'une part et la Banque Européenne d'Investissement d'autre part et relatifs au financement de la déviation de la voie ferrée (projet « Eaux du Nord ») les désignés ci-après :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 31 juillet 1979

— Le contrat de financement conclu entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement.

— L'Accord concernant la réalisation du projet conclu entre la S.N.C.F.T. et la Banque Européenne d'Investissement.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 15 août 1979

Le Président de la République Tunisienne

Habib BOURGUIBA

Loi N° 79-40 du 15 août 1979 portant modification de l'article 70 du code de la comptabilité publique. (1)

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Premier. — L'article 70 du Code de la Comptabilité Publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 Décembre 1973 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 70 (Nouveau). — Les amendes pour contravention au Code de la Route ainsi que les amendes pour contravention à la réglementation sur la Carte Nationale d'Identité peuvent faire l'objet de paiement immédiat entre les mains des agents verbalisateurs.

Ces derniers versent sans délais le montant de leurs encaissements à un comptable public.

Art. 2. — La présente loi prend effet à compter du 1er janvier 1978.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 15 août 1979

Le Président de la République Tunisienne

Habib Bourguiba

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 31 juillet 1979

Loi N° 79-41 du 15 août 1979 portant création de l'ordre national du mérite de l'enseignement. (1)

Au nom du peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Premier. — Il est institué un Ordre National du Mérite de l'Enseignement.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 31 juillet 1979.

Art. 2. — L'Ordre National du Mérite de l'Enseignement est octroyé en reconnaissance des services exceptionnels des personnes ayant contribué au développement de l'enseignement ou au fonctionnement de ses institutions.

Art. 3. — Le Président de la République est le grand maître de l'Ordre National du Mérite de l'Enseignement.

Art. 4. — L'Ordre National du Mérite de l'Enseignement est conféré par décret pris sur proposition du Ministre de l'Education Nationale, après avis du jury d'honneur dont la composition est fixée par l'arrêté du Ministre.

Art. 5. — L'Ordre National du Mérite de l'Enseignement comprend trois classes :

— 1^{re} classe

— 2^e classe

— 3^e classe.

Les classes de l'Ordre sont, sans cas exceptionnel, conférées en ordre rigori par la moins élevée.

Art. 6. — Il ne peut être accordé de promotion aux titulaires d'une classe qu'après avoir été au moins deux ans titulaire et pour récompenser des mérites nouveaux.

Art. 7. — Les mesures de l'Ordre sont nommés à vie.

Art. 8. — La décoration de l'Ordre National du Mérite de l'Enseignement n'est conférée qu'aux personnes jouissant de leurs droits civils.

Art. 9. — La liste des personnes nommées est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 10. — L'Ordre National du Mérite de l'Enseignement appartient en toute propriété à son titulaire. Il n'est pas transmissible héréditairement.

Le titulaire ne peut être destitué à moins qu'il a été encouru une condamnation à une peine privative de liberté pour crime ou délit.

Les tribunaux transmettent à cet effet à la présidence de la République la liste des condamnés titulaires de l'Ordre National du Mérite de l'Enseignement.

La radiation ou la suspension est prononcée par décret.

Art. 11. — Il est tenu à la Présidence de la République un registre de l'Ordre National du Mérite de l'Enseignement sur lequel figurent les différentes nominations ou promotions.

Art. 12. — Le mode de cette décoration et sa description ainsi que la manière de la porter seront fixés par décret.

Art. 13. — Des brevets de l'Ordre National du Mérite de l'Enseignement revêtus de la signature du Président de la République sont délivrés à tous les titulaires de cette décoration.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 15 août 1979

Le Président de la République Tunisienne

Habib Bourguiba

Loi N° 79-42 du 15 août 1979 instituant le Commissariat Général à la Pêche. (1)

Au nom du Peuple,

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne;

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Premier. — Il est institué un Etablissement Public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dénommé «Commissariat Général à la Pêche.»

Le Commissariat Général à la Pêche est placé sous l'autorité du Ministre de l'Equipelement.

Art. 2. — Le Commissariat Général à la Pêche a pour mission d'assurer l'Administration du secteur de la pêche et la mise en œuvre de la politique du gouvernement relative à la pêche dans le cadre des plans de développement économique et social.

Il est chargé notamment de :

— promouvoir la production et développer les équipements en matière de pêche ;

— proposer tout texte législatif ou réglementaire en matière de pêche et veiller à son application ;

— assurer directement ou indirectement la gestion, l'entretien et l'exploitation des ports de pêche des installations annexes, des plans d'eau au profit des usagers publics, privés et coopératifs, et particulier à l'étude de l'opportunité de la construction et de l'extension des ports de pêche ;

— veiller à la mise en œuvre de toute mesure d'encouragement de l'Etat ou d'assistance technique ou financière au secteur de la pêche ;

— veiller à l'élaboration et à l'application des programmes et travaux d'études, de recherches, de formation et de vulgarisation intéressant les activités de la pêche ;

— veiller à l'application des lois et règlements régissant les pêcheurs et notamment assurer l'immatriculation des pêcheurs et leurs inscriptions sur les registres d'équipage, la délivrance des brevets de navigation des bateaux de pêche et des livrets professionnels ;

— veiller à l'application du régime social des pêcheurs en relation avec les services intéressés ;

— former les pêcheurs et les cadres spécialisés propres au secteur de la pêche ;

— assurer la tutelle sous l'autorité du Ministre de l'Equipelement des Instituts et Etablissements d'études et de recherches œuvrant dans le domaine de la pêche ainsi que sur les Sociétés et Offices ou Organisme dont l'activité se rapporte à la pêche et dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement une participation en capital ;

— veiller à l'exploitation rationnelle des eaux Tunisiennes en prenant toute mesure de nature à sauvegarder l'environnement pour une protection meilleure des ressources conformément aux lois et règlements en vigueur et encourager la pêche en haute mer ;

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 31 juillet 1979.

— assurer par voie de concession ou de convention, l'exploitation des lacs intérieurs par l'intermédiaire de l'Office National des Pêches ;

— Veiller à l'organisation de la commercialisation des produits de pêche sur les marchés conjointement avec les services spécialisés et les parties concernées;

— proposer toutes mesures générales ou particulières qui lui paraissent nécessaires au développement du secteur de la pêche ;

— et d'une façon générale assurer toutes missions concourant à son objet et qui lui seraient confiées par l'Etat.

Art. 3. — Le Commissariat Général à la Pêche est dirigé par un Commissaire Général à la Pêche nommé par décret.

Un décret fixera l'organisation administrative et financière du Commissariat ainsi que ses règles de fonctionnement.

Art. 4. — Les ressources du Commissariat Général à la Pêche sont constituées par :

— les crédits budgétaires,

— La rémunération des services rendus,

— Le produit de toutes taxes ou redevances qui seraient institués à son profit.

— Les dons et legs,

— les revenus des biens meubles et immeubles.

— les ressources diverses.

Art. 5. — En cas de dissolution, le patrimoine du Commissariat Général à la Pêche fera retour à l'Etat qui exécutera les engagements pris par le Commissariat.

Art. 6. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment les alinéas 3 en ce qui concerne les concessions et 6 de l'article 6 et l'alinéa 3 de l'article 9 en ce qui concerne les concessions, de la loi n° 58-115 du 4 novembre 1958 portant création de l'Office National des Pêches.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 15 août 1979

Le Président de la République Tunisienne

Habib Bourguiba

Loi N° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du Code de l'Urbanisme.

Au nom du Peuple,

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne;

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Premier. — Le Code de l'Urbanisme annexé à la présente loi est approuvé.

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent Code et notamment le décret du 10 Septembre 1943 relatif à l'architecture et à l'urbanisme ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 15 août 1979

Le Président de la République Tunisienne

Habib Bourguiba

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 31 juillet 1979.

L'ORGANISATION SPATIALE DES VILLES

Article Premier. — Les plans directeurs d'urbanisme, les plans d'aménagement urbain et les plans d'aménagement de détail ont pour objet de prévoir et d'assurer la création, l'aménagement et le développement des agglomérations urbaines conformément aux règles déterminées dans le présent code.

CHAPITRE I — DES PLANS DIRECTEURS D'URBANISME

Art. 2. — Les plans directeurs d'urbanisme, fixent les orientations fondamentales de l'aménagement notamment en ce qui concerne l'extension des agglomérations. Ils orientent et coordonnent les programmes de l'Etat, des collectivités publiques locales et régionales, des établissements et services publics, établis dans le cadre des perspectives de développement économique et social et compte tenu des relations entre ces agglomérations et les régions avoisinantes et de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice d'activités agricoles, l'existence d'exploitations agricoles spécialisées et la conservation des massifs boisés et des sites naturels.

Les plans directeurs déterminent, en particulier, la destination générale des sols, l'implantation des grands équipements d'infrastructure, l'organisation générale des transports, la localisation des services et activités les plus importants.

Art. 3. — Des arrêtés du Ministre chargé de l'Urbanisme pris, après avis des collectivités publiques régionales ou locales concernées, déterminent les zones et les régions requérant l'établissement d'un plan directeur d'urbanisme.

Art. 4. — Les plans directeurs sont élaborés par les services compétents du Ministère chargé de l'urbanisme en concertation avec les départements ministériels concernés après consultation des collectivités publiques locales et régionales intéressées, et lorsqu'ils existent, des établissements publics groupant les dites collectivités et ayant compétence en matière d'urbanisme.

Ils sont approuvés par décret après consultation du Comité Interministériel de l'aménagement du territoire institué par le décret n° 70-274 du 7 août 1970.

Art. 5. — Un décret définira les pièces constitutives des plans directeurs d'urbanisme.

CHAPITRE II — DES PLANS D'AMENAGEMENT URBAIN

Art. 6. — Les plans d'aménagement fixent, dans le cadre des orientations des plans directeurs d'urbanisme, s'ils existent, les règles générales d'utilisation des sols.

En particuliers :

1) Ils déterminent des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées et celles qui doivent y être interdites.

2) Ils fixent, pour chaque zone d'affectation des sols ou chaque partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs exist-

tants ou en cours de réalisation, la densité de construction qui y est admise.

3) Ils précisent le tracé, et les caractéristiques des principales voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer.

4) Ils délimitent les quartiers, monuments historiques, sites archéologiques ou naturels à protéger ou à mettre en valeur ainsi que les secteurs dits sauvegardés.

5) Ils fixent les emplacements réservés aux voies ouvrages et équipements publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts.

6) Ils définissent les règles d'urbanisme concernant le droit d'implanter les constructions ainsi que leur destination et leur nature.

Art. 7. — Des arrêtés du Ministre chargé de l'urbanisme pris sur proposition ou après avis des collectivités publiques régionales ou locales concernées, déterminent les zones requérant l'établissement d'un plan d'aménagement.

A l'intérieur des zones ainsi délimitées et à dater de la publication au Journal Officiel des arrêtés prévus à l'alinéa précédent toutes constructions ou plantations nouvelles et modifications ou réparations à effectuer sur une construction existante doivent faire l'objet d'une autorisation conformément à la législation en vigueur.

L'autorité administrative compétente peut surseoir à statuer pendant deux ans au maximum à partir de la date de publication des arrêtés visés à l'alinéa précédent sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations, plantations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'aménagement projeté.

Art. 8. — Le Président de la Municipalité ou le Gouverneur suivant que les immeubles sont situés ou non dans le territoire d'une Commune, ou le Ministre chargé de l'Urbanisme dans tous les cas, peut requérir l'immatriculation de tous les terrains non immatriculés à l'intérieur du périmètre défini par l'arrêté prévu à l'article précédent.

Ils tiennent du présent code, le pouvoir d'obtenir l'immatriculation au nom des propriétaires ; ces derniers ne peuvent s'y opposer, mais conservent le droit de présenter des observations.

Les frais d'immatriculation sont supportés par la Collectivité Publique Régionale ou Locale, ou l'Etat, suivant le cas.

Art. 9. — Le Plan d'Aménagement est établi par les services du Ministère chargé de l'Urbanisme en collaboration avec les services des collectivités publiques concernées et en consultation avec les services publics intéressés ; il est déposé et affiché au siège de la Municipalité ou aux Bureaux du Gouvernorat, suivant le cas, pour que le public en prenne connaissance.

La collectivité publique concernée publie, à cette fin, un avis d'enquête par voie d'affichage, par voie de presse et par insertion au Journal Officiel.

Dans les 2 mois qui suivent cette dernière formalité, tout intéressé peut consigner ses observations sur le registre d'enquête ouvert à cet effet, ou adresser, par lettre recommandée, au Président de la Municipalité ou au Gouverneur, suivant le cas, un mémoire d'opposition.

Art. 10. — A l'expiration du délai d'enquête, le dossier contenant obligatoirement les observations formulées par les intéressés et l'approbation ou le cas échéant les observations du Conseil Municipal, ou du Conseil de Gouvernorat, selon le cas, est transmis au Ministre chargé de l'Urbanisme. Lorsque des modifications sont jugées nécessaires, le Ministre chargé de l'Urbanisme adresse le dossier modifié pour nouvel examen aux collectivités locales ou aux personnes intéressées.

En cas de désaccord persistant entre les autorités locales ou régionales et les services du Ministère chargé de l'Urbanisme sur les dispositions du plan, le dossier est transmis pour avis au Comité Interministériel de l'Aménagement du Territoire.

Art. 11. — Le Plan d'Aménagement est approuvé par décret, pris sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme, après avis du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Finances.

Le Plan d'Aménagement est ensuite affiché au siège de la Municipalité ou dans les Bureaux du Gouvernorat selon le cas.

Il doit en outre être remis, à titre onéreux, à ceux qui en expriment la demande.

Art. 12. — Le décret approuvant le plan d'aménagement emporte déclaration d'utilité publique des travaux projetés.

Les limites assignées aux voies et espaces libres sont définies sur le terrain par les services de la collectivité publique locale ou régionale concernée ou par ceux du Ministère chargé de l'Urbanisme, selon le cas.

Art. 13. — Les fonds compris dans les limites visées à l'article précédent ne peuvent, sans sont nus, recevoir de construction, et s'ils sont bâtis, subir des modifications confortatives. Les terrains peuvent être toutefois complantés et les immeubles, entretenus et réparés sur autorisation spéciale de l'autorité administrative compétente.

Art. 14. — Lorsque l'autorisation de faire des réparations est refusée, s'il est reconnu par l'autorité judiciaire que l'immeuble, menacé ruine, le propriétaire peut exiger de l'Administration inscrite qu'il soit procédé, dans le délai de trois mois à partir de la décision judiciaire, à l'expropriation de l'immeuble à moins que l'Administration n'accorde à ce moment l'autorisation demandée. Toutefois, dans le cas où l'immeuble considéré aurait été frappé d'une servitude de reculement en application de la législation sur l'alignement, les dispositions du présent article ne seront applicables qu'à la partie de l'immeuble non frappée de cette servitude, l'autre partie restant exclusivement soumise à la législation sur l'alignement.

Art. 15. — Les servitudes que les règles d'Urbanisme imposent dans l'intérêt de la sécurité publique, de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique et de la conservation du patrimoine historique ou pour la qualité de la vie et concernant notamment l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones, n'ouvrent droit à aucune indemnité.

Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des constructions dûment autorisées déterminant un dommage direct, matériel et certain.

La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à l'autorité compétente dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé.

Art. 16. — Dans les trois mois de la publication au Journal Officiel du décret portant approbation du plan d'aménagement, des règlements de la construction seront établis en forme d'arrêtés municipaux ou d'arrêtés gouvernementaux, suivant le cas et approuvés par le Ministre chargé de l'Urbanisme, ou à défaut, en forme d'arrêtés du Ministre chargé de l'Urbanisme.

Ces règlements devront s'intégrer dans le cadre d'un règlement général de la construction qui fera l'objet d'un décret.

Art. 17. — Un décret définira les pièces constitutives des plans d'aménagement.

CHAPITRE III — DES PLANS D'AMENAGEMENT DE DETAIL

Art. 18. — Les plans d'aménagement de détail ont pour objet l'étude de l'aménagement et de l'équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation de lotissement, de construction, ou d'installations et d'équipements publics ou d'activités.

Ils fixent la nature et la destination des constructions et autres modes d'occupation du sol, les voies et les réseaux divers, ainsi que les servitudes d'aspect.

Ils fixent le programme d'ensemble des constructions et des installations ou équipements publics ou privés.

Art. 19. — Les plans d'aménagement de détail se conforment aux orientations du plan directeur ou aux dispositions du plan d'aménagement, s'ils existent. Ils fixent, en outre, quand le plan d'aménagement n'existe pas, les règles relatives à l'occupation des sols, ils précisent ces règles dans le cas où le plan d'aménagement existe.

Art. 20. — Le plan d'aménagement de détail est établi par les services compétents du Ministère chargé de l'Urbanisme à la demande ou après avis des collectivités publiques concernées. Il peut également être élaboré soit par les collectivités publiques intéressées, soit par les Agences Foncières concernées, à l'intérieur de leurs périmètres de préemption ; dans ces cas, le plan d'aménagement de détail doit être soumis préalablement à toute publicité et à toute application à l'accord du Ministère chargé de l'Urbanisme qui en vérifie notamment la conformité avec les dispositions du plan d'aménagement s'il existe.

Art. 21. — Le plan est ensuite affiché à la Municipalité ou au Gouvernorat suivant le cas, pendant deux mois et peut faire l'objet d'observations sur un registre d'enquête réservé à cette fin. A l'expiration du délai, les services compétents du Ministère chargé de l'Urbanisme peuvent apporter les modifications jugées nécessaires.

Art. 22. — Le plan d'aménagement de détail lorsqu'il est établi dans le cadre d'un plan d'aménagement est ensuite approuvé par arrêté conjoint du Ministre de l'Intérieur et du Ministre chargé de l'Urbanisme après avis de la collectivité publique concernée. En l'absence de plans d'aménagement le plan d'aménagement de détail est approuvé par décret.

Le décret et l'arrêté d'approbation du plan d'aménagement de détail emporte déclaration d'utilité publique des travaux projetés.

Art. 23. — Les règles édictées par les articles 12, 13, 14 et 15 du présent code sont applicables dans les zones ayant fait l'objet d'un plan d'aménagement de détail.

Art. 24. — Un décret définira les pièces constitutives du plan d'aménagement de détail.

CHAPITRE IV — DES SANCTIONS

Art. 25. — Est interdite la construction ou l'installation de baraquement, gourbis, campements et toute autre construction dont le caractère temporaire ou précaire pourrait être invoqué pour échapper à l'application des dispositions du présent code et des textes pris pour son application ou à la législation sur les autorisations de construire.

Sont également interdites toutes constructions ou installations qui tendraient à constituer des agglomérations non soumises aux dispositions du présent code et aux textes pris pour son application.

Art. 26. — Lorsque la Collectivité Publique concernée estime qu'il y a urgence à démolir les constructions et les installations visées à l'article 25 et notamment lorsque la présence de ces constructions ou installations est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité publique, leur destruction pourra être entreprise en vertu d'un arrêté du Président de la Municipalité, s'il s'agit de constructions édifiées dans les périmètres communaux ou d'un arrêté du Gouverneur s'il s'agit de constructions édifiées dans les Centres non érigées en Communes.

Art. 27. — Les infractions aux dispositions du plan d'aménagement ou du plan d'aménagement de détail relatives au domaine public et aux voies et espaces libres visés à l'article 12 alinéa 2 ci-dessus, sont poursuivies conformément aux dispositions du décret du 25 juillet 1897 sur la police et la conservation du domaine public et punies d'une amende de 120 dinars à 1.200 dinars.

En cas de récidive l'amende est portée à 2.400 D.

Art. 28. — La juridiction compétente devra, dans tous les cas, ordonner l'enlèvement des travaux ou ouvrages exécutés en violation du plan d'aménagement et la remise en état des lieux aux frais des contrevenants.

Art. 29. — En aucun cas, les constructions, réparations ou modifications réalisées au mépris des dispositions de l'article 13 du présent code ne pourront entrer en ligne de compte dans le calcul de l'indemnité d'expropriation.

Art. 30. — Le Président de la Municipalité ou le Gouverneur suivant le cas, et le Ministre chargé de l'Urbanisme, dans tous les cas, peut faire exécuter d'office, en cas d'urgence déclarée par arrêté, les travaux nécessaires pour parer aux dommages ou inconvénients divers résultant de la violation des dispositions de l'article 13 du présent code, le remboursement du coût des travaux restant à la charge des contrevenants sans préjudice des sanctions pénales dont ils sont passibles.

TITRE II

DES OPERATIONS D'AMENAGEMENT

CHAPITRE I — DE LA MAITRISE FONCIERE

Art. 31. — Un décret pris sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme après avis des Collectivités Publiques concernées, délimitera les périmètres d'intervention foncière.

Art. 32. — Les périmètres d'intervention foncière sont des périmètres à l'intérieur desquels l'Etat, les Collectivités Publiques régionales et locales, les Agences Foncières créées par la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, sont appelés à intervenir pour réaliser un programme d'aménagement et d'équipement ou de rénovation ou de réhabilitation fixé par les autorités compétentes en conformité avec le plan directeur d'urbanisme ou le plan d'aménagement.

Art. 33. — Les périmètres d'intervention foncière doivent faire l'objet d'un plan d'aménagement de détail.

Art. 34. — L'Etat peut exproprier à son profit ou au profit des Collectivités Publiques Régionales ou Locales, des Agences Foncières Etatiques, tout immeuble compris dans un périmètre d'intervention foncière.

L'Etat, les Collectivités Publiques et les Agences Foncières Etatiques bénéficient sur les mêmes immeubles d'un droit de préemption qu'ils exercent pendant 4 ans à partir de la décision portant création du périmètre dans les mêmes conditions que celles définies dans la loi n° 73-21 du 14 avril 1973 relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'Habitation. L'exercice de ce droit de préemption peut être prorogé d'une période de deux ans.

Art. 35. — Lorsqu'une Collectivité Publique Locale ou Régionale, entreprend l'aménagement ou le dotissement de terrains, la vente des lots aménagés et destinés à la construction pour usage exclusif d'habitation ou d'équipements administratifs est effectuée aux prix de revient.

Les critères et les modalités d'attribution de ces lots sont fixés par arrêté conjoint des Ministres de l'Intérieur et du Ministre chargé de l'Urbanisme.

Les terrains non aménagés ne provenant pas d'une expropriation et destinés à la construction de logements sont cédés à des prix déterminés par expertises effectuées par les services des domaines de l'Etat.

CHAPITRE II — DES LOTISSEMENTS

Art. 36. — On entend par lotissement toute opération de division d'un terrain constitué d'une ou plusieurs parcelles en lots de nombre égal ou supérieur à trois destinés, après aménagement, à la construction de locaux à usage d'habitation, professionnel, industriel, touristique et d'équipements communautaires. Est assimilé au lotissement tout acte de location ou de vente qui tend à répéter la division d'une parcelle en deux parts moins de dix ans après une première division, si celle-ci n'a pas déjà été un lotissement.

Est également assimilée au lotissement la vente de parts indivises en vue de la construction.

Art. 37. — Dans les Centres Urbains érigés ou non en communes, les lotissements ne peuvent être créés qu'à l'intérieur des périmètres ayant fait l'objet d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'aménagement de détail, ou dans les zones déterminées conformément à l'article 7 du présent code.

Les lotissements peuvent être entrepris, dans le cadre d'un plan d'aménagement, à l'extérieur des périmètres d'intervention foncière dans la mesure où l'infrastructure existante ou à créer par le lotisseur le permet.

Art. 38. — Les propriétaires de terrains qui entreprennent ou poursuivent la création, le développement ou la modification de lotissement sont tenus de déposer une demande d'autorisation de lotissement à la Municipalité lorsque leurs lotissements sont situés à l'intérieur des périmètres communaux ou aux services du Gouvernorat dans les autres cas et ce, préalablement à toute publicité en vue de la vente ou de la location des lots.

L'autorisation n'est accordée par le Président de la Commune ou par le Président du Conseil du Gouvernorat selon le cas, qu'après avis du Ministre chargé de l'Urbanisme qui peut, en cas de non conformité avec le plan d'aménagement ou avec le plan d'aménagement de détail s'il existe, opposer son veto.

Le Président de la Commune ou le Gouverneur suivant le cas et le Ministre chargé de l'Urbanisme dans tous les cas, peuvent y apporter toutes modifications utiles et exiger la réserve d'espaces libres et d'emplacements destinés à des édifices et services publics. Ils peuvent aussi imposer au lotisseur la normalisation des limites du lotissement, et en cas d'obstacle de la part des propriétaires riverains, procéder à l'expropriation des parcelles nécessaires à cette normalisation.

Art. 39. — Les voies et espaces libres destinés à un usage public sont immédiatement incorporés au Domaine Public ; ils sont acquis à l'amiable ou expropriés mais ne donnent lieu à une indemnité que pour la superficie excédant le quart de la superficie du lotissement et sur la base du prix moyen des terrains incorporés.

Les dépenses des travaux d'aménagement sont entièrement à la charge du lotisseur qui peut, au moment de la vente, en récupérer le montant sur les acquéreurs.

L'entretien de la voirie et des différents ouvrages d'édilité est à la charge du lotisseur jusqu'à

ce que les permis d'occuper aient été délivrés pour les deux tiers des lots.

Art. 40. — Les documents constitutifs du lotissement approuvé, restent déposés et mis à la disposition du public au siège de la Municipalité ou du Gouvernorat suivant le cas. Ils peuvent être remis, à titre onéreux, à tous ceux qui en expriment la demande.

Art. 41. — Aucune publicité ne peut être faite pour la mise en vente ou en location des terrains ou des constructions faisant l'objet du lotissement avant l'approbation du projet de lotissement, qui compte notamment le cahier des charges qui fixe les droits et obligations du lotisseur, à des acquéreurs ou locataires de lots ainsi, que le programme d'aménagement et d'assainissement.

La vente ou location des terrains ainsi que l'édification de constructions ne pourront s'effectuer qu'après la réalisation des travaux de viabilité et d'assainissement prévu au cahier des charges du lotissement.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux Agences Foncières et aux Collectivités Publiques.

Art. 42. — Dans tous les cas où des lots ont été mis en vente avant l'exécution des travaux de viabilité et d'assainissement prévu au cahier des charges du lotissement, la collectivité publique concernée peut, après mise en demeure restée sans effet dans le délai d'un mois, exécuter d'office aux frais du lotisseur, les travaux prévus à l'arrêté d'approbation. Elle peut en outre requérir l'expropriation du lotissement pour l'aménager et le revendre conformément aux dispositions du présent code.

Art. 43. — Préalablement à toute vente ou location et à la demande du lotisseur, la modification partielle ou totale d'un lotissement régulièrement approuvé peut être autorisée à condition que cette modification soit compatible avec le plan d'aménagement ou le plan d'aménagement de détail.

Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de la dite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité administrative peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain.

Art. 44. — Toute décision de l'Administration relative à une demande d'autorisation de lotir doit être prise dans un délai n'excédant pas six mois à dater du dépôt d'un dossier régulièrement constitué.

Le refus d'autorisation de lotir doit être motivé et notifié à l'intéressé.

Art. 45. — Les infractions aux dispositions relatives aux lotissements et aux prescriptions des cahiers des charges sont passibles d'une amende de 50 à 5 000 Dinars.

Art. 45. — Les infractions aux dispositions relatives aux lotissements et aux prescriptions du cahier des charges sont passibles d'une amende de 50 à 5000 Dinars.

La nullité de l'acte de vente ou de location pourra être poursuivie du fait de l'inobservation de ces dispositions à la requête de l'acquéreur ou du locataire lésé ou à défaut par la Municipalité ou le Gouvernorat suivant le cas et par le Ministère chargé de l'Urbanisme dans tous les cas, au frais et dommages du vendeur ou bailleur et ce, sans préjudice des réparations civiles s'il y a lieu.

Art. 46. — Dans tous les cas où le lotisseur est redevable de sommes d'argent soit envers ses acheteurs, soit envers la collectivité publique régionale ou locale concernée pour exécution d'office des travaux et où il est devenu insolvable après avoir reçu le prix de vente des lots vendus, il est présumé de mauvaise foi et est passible des peines prévues par l'article 291 du Code Pénal, s'il ne peut établir que son insolvabilité est due à des causes indépendantes de sa volonté.

Art. 47. — Un décret déterminera les pièces constitutives du dossier de lotissement dont notamment le cahier des charges, le même décret définira les travaux de viabilité et d'assainissement strictement nécessaires à l'exploitation du lotissement.

TITRE III

DES ASSOCIATIONS SYNDICALES

DES PROPRIÉTAIRES

Art. 48. — Des associations syndicales de propriétaires peuvent être constituées sur l'initiative de l'Administration ou des intéressés, en vue de réaliser les plans d'aménagement dans une zone déterminée, et d'assurer la reconstruction, le remembrement ou le lotissement des propriétés, ainsi que la mise en état des voies privées, de leur dépendance, et des ouvrages d'élite.

Art. 49. — Un plan périmétral et un projet des statuts déterminant le but de l'association ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont établis par le Président de la Municipalité, ou le Gouverneur suivant le cas et portés à la connaissance du public par affichage et publication au Journal Officiel d'un avis de dépôt au Bureau de l'Administration intéressée.

Les propriétaires des terrains compris dans le périmètre de l'association sont avisés par lettre recommandée et convoqués à une assemblée générale constitutive dont la date est fixée au minimum à un mois à compter de l'envoi de la convocation.

Art. 50. — L'Assemblée Générale, tenue sous la présidence du Président de la Municipalité, ou du Gouverneur suivant le cas vote sur le principe de la constitution de l'association.

Elle examine, s'il y a lieu, les projets de statuts et désigne une commission syndicale de 4 à 8 membres, chargée de représenter l'association.

Art. 51. — L'adhésion de la majorité des intéressés représentant au moins la moitié de la superficie des terrains est nécessaire et suffisante.

Les discussions et le résultat des votes sont consignés dans un Procès-Verbal signé par tous les membres présents.

Art. 52. — Après vote de l'Assemblée Générale, les propriétaires dissidents, ont un délai de 15 jours pour présenter leurs observations au Président de la Municipalité ou au Gouverneur suivant le cas.

Le dossier est ensuite transmis au Ministre de l'Intérieur et au Ministre chargé de l'Urbanisme qui constituent s'il y a lieu l'association par arrêté.

Art. 53. — Les droits et obligations résultants de la constitution de l'association sont attachés aux immeubles et les suivent entre les mains des propriétaires successifs.

Dans le mois qui suit la publication au Journal Officiel de l'arrêté constitutif de l'association, les propriétaires dissidents peuvent délaisser leurs terrains moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou conformément aux règles de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 54. — Sous le contrôle du Président de la Municipalité ou du Gouverneur suivant le cas, qui homologue ses décisions, la commission syndicale :

— Fait préparer par les agents techniques de l'Administration intéressée des projets d'aménagement, dans le cadre du plan approuvé les discute et statue sur la manière de les exécuter ;

— Administre les biens appartenant à l'Association ;

— Délibère sur les emprunts qui peuvent être nécessaires et dispose des ressources de l'Association.

Art. 55. — En matière de remaniement immobilier, la Commission syndicale a le pouvoir d'apporter aux limites des immeubles les rectifications nécessaires, et en outre de mettre en commun s'il y a lieu tous les terrains bâtis pour opérer d'office entre les propriétaires syndiqués une nouvelle répartition.

Art. 56. — Le remboursement s'effectue par échange de parcelle de valeur équivalente. La base des estimations est fixée à la valeur des parcelles à la date de la publication du plan d'aménagement sans tenir compte des plus values dues à la spéculation ou aux travaux projetés.

Le programme de remembrement est homologué par arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme.

Art. 57. — Dans le cas d'insuffisance prétendue de la compensation fournie, les recours contre les décisions de la Commission Syndicale sont portés devant la Cour d'Appel du lieu de l'immeuble.

Le recours devra être formé dans le délai d'un mois à dater de la signification de la décision critiquée.

Art. 58. — L'opération d'échange est inscrite sur le titre foncier par les soins du conservateur de la propriété foncière.

A compter de cette opération, les droits réels de toute nature grevant les immeubles sont transférés d'office sur les nouvelles parcelles attribuées en échange et sur les soultes ou indemnités.

Art. 59. — La dissolution de l'Association est prononcée par arrêté conjoint du Ministre de l'Intérieur et du Ministre chargé de l'Urbanisme sur la requête du Président de la Municipalité ou du Gouverneur suivant le cas, ou de la majorité des associés.

Art. 60. — Lorsque le remaniement des propriétés est nécessaire à la réalisation du plan d'aménagement et qu'aucune association syndicale des propriétaires intéressés ne peut être constituée l'Administration compétente peut imposer le remembrement par voie d'échange et à dire d'experts dans les conditions fixées aux articles 55 et 56 du présent code.

Art. 61. — Les réclamations relatives aux valeurs respectives des parcelles échangées sont réglées par une commission comprenant outre un magistrat, désigné par le Président de la Cour d'Appel, un expert désigné par le Président de la Commune ou par le Gouverneur suivant le cas et un expert désigné par le propriétaire intéressé.

Les décisions de la Commission d'évaluation peuvent donner lieu au recours prévu à l'article 57 du présent code.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 62. — Il est institué un fonds d'intervention pour l'aménagement du territoire, destiné à réaliser

l'acquisition par voie d'achat ou d'échange des terrains réservés aux ouvrages et équipements collectifs publics à réaliser par l'Etat ou les Collectivités Publiques.

Les modalités de fonctionnement de ce fonds seront fixées par décret.

Art. 63. — Les ressources de ce fonds seront fixées par la Loi des Finances.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 64. — La révision des plans directeurs d'urbanisme et des plans d'aménagement a lieu dans les formes prévues pour leur établissement.

Un décret fixera les conditions dans lesquelles cette révision pourra être ordonnée.

Art. 65. — Les plans d'aménagement approuvés, en application du décret du 10 septembre 1943 peuvent être complétés par des règlements d'urbanismes qui seront approuvés par décret.

Décrets et Arrêtés

Premier Ministre

ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION

Décret N° 79-709 du 7 août 1979 modifiant le décret n° 64-401 du 11 décembre 1964 relatif à l'organisation générale de la scolarité à l'Ecole Nationale d'Administration.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi n° 88-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'Ecole Nationale d'Administration;

Vu le décret n° 64-401 du 11 décembre 1964, relatif à l'organisation générale de la scolarité à l'Ecole Nationale d'Administration, tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 76-1101 du 23 décembre 1976;

Sur proposition du Premier Ministre;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Le paragraphe 4 du 2° de l'article 22 (nouveau) du décret sus-visé n° 64-401 du 11 décembre 1964 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Soit anciens élèves du cycle de formation des administrateurs du gouvernement et grades équivalents, de l'Ecole Nationale d'Administration ayant terminé avec succès leurs études dans la voie d'administration générale, d'administration économique ou d'administration financière.

Art. 2. — Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 7 août 1979

P Le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre

HADI NOUHA

Décret N° 79-710 du 7 août 1979 modifiant le décret n° 75-726 du 4 octobre 1975 portant création d'un Cycle de Formation des Inspecteurs Centraux des Services Financiers à l'Ecole Nationale d'Administration.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi n° 88-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'Ecole Nationale d'Administration;

Vu le décret n° 71-370 du 9 octobre 1971, fixant le statut particulier du personnel du Ministère des Finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 75-726 du 4 octobre 1975, portant création d'un cycle de formation des inspecteurs centraux des services financiers à l'Ecole Nationale d'Administration, tel qu'il a été modifié par le décret n° 76-1102 du 23 décembre 1976;

Sur proposition du Premier Ministre;

Vu l'avis du Ministre des Finances;
Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Le paragraphe 3 du 2°) de l'article 2 (nouveau) du décret sus-visé n° 75-726 du 4 octobre 1975 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

— Anciens élèves du cycle de formation des administrateurs du gouvernement et grades équivalents de l'Ecole Nationale d'Administration, ayant terminé avec succès leurs études, dans la voie d'administration générale, d'administration économique ou d'administration financière.

Art. 2. — Le Premier Ministre et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 7 août 1979

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Hédi NOUIRA

Décret N° 79-711 du 7 août 1979, modifiant le décret n° 76-1103 du 23 décembre 1976, portant création et organisation d'un Cycle de Formation d'Administrateurs du Gouvernement et grades équivalents à l'Ecole Nationale d'Administration.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne:

Vu la loi n° 58-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 69-13 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels des offices, des sociétés nationales et des sociétés de l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement, une participation au capital;

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'Ecole Nationale d'Administration;

Vu la loi n° 59-18 du 5 février 1959, fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite;

Vu le décret n° 64-401 du 11 décembre 1964, relatif à l'organisation générale de la scolarité à l'Ecole Nationale d'Administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 73-315 du 27 juin 1973, fixant le statut particulier aux agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 73-318 du 27 juin 1973, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 71-362 du 9 octobre 1971, fixant le statut des cadres communs des administrations centrales, tel qu'il a été modifié par le décret n° 72-152 du 2 mai 1972;

Vu le décret n° 76-1103 du 23 décembre 1976, portant création et organisation d'un cycle de formation d'administrateurs du gouvernement et grades équivalents à l'Ecole Nationale d'Administration, tel qu'il a été complété et modifié par les décrets n° 77-797 du 28 septembre 1977 et n° 79-121 du 31 janvier 1979;

Sur la proposition du Premier Ministre;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Arrête :

Article Premier. — L'article 12 du décret sus-visé n° 76-1103 du 23 décembre 1976 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 12. — (nouveau) Les élèves ayant terminé avec succès leurs études dans la voie d'Administration Générale, d'Administration Economique ou d'Administration Financière du Cycle de Formation des Administrateurs du Gouvernement et grades équivalents, peuvent participer au concours d'entrée au Cycle Supérieur de l'Ecole Nationale d'Administration.

Art. 2. — Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 7 août 1979

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Hédi NOUIRA

Arrêté du Premier Ministre du 7 août 1979 modifiant l'arrêté du 24 décembre 1976 portant organisation du concours d'entrée au Cycle de Formation des Inspecteurs Centraux de Services Financiers à l'Ecole Nationale d'Administration.

Le Premier Ministre

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'Ecole Nationale d'Administration;

Vu le décret n° 64-401 du 11 décembre 1964, relatif à l'organisation générale de la scolarité à l'Ecole Nationale d'Administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 75-726 du 4 octobre 1975, portant création d'un cycle de formation des inspecteurs centraux des services financiers à l'Ecole Nationale d'Administration, tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1976, portant organisation du concours d'entrée au cycle de formation des inspecteurs centraux des services financiers à l'Ecole Nationale d'Administration;

Vu l'avis du Ministre des Finances;

Sur proposition du Directeur de l'Ecole Nationale d'Administration;

Arrête :

Article Premier. — Les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 11 de l'arrêté sus-visé du 24 décembre 1976 sont modifiés comme suit :

Art. 4. — (nouveau) : Le concours d'entrée au Cycle de Formation des Inspecteurs Centraux des Services Financiers comprend pour tous les candidats des épreuves écrites et une épreuve orale.

Art. 5. — (Nouveau) : Les épreuves écrites sont :

1) une épreuve de culture générale sous forme d'une dissertation portant sur les problèmes politiques, économiques et sociaux du Monde contemporain ;

2) une épreuve spécialisée consistant en l'étude d'un document relatif à la science administrative, l'économie ou à des questions du domaine du droit public ou du droit des affaires. Les deux épreuves précédentes doivent être rédigées l'une en langue française, l'autre en langue arabe au choix du candidat ;

3) une épreuve de langue anglaise obligatoire pour les candidats externes, facultative pour les candidats internes.

A titre transitoire, cette épreuve reste facultative pour les candidats externes, au concours d'entrée organisé en 1979.

4) une épreuve professionnelle obligatoire pour les candidats internes et facultative pour les candidats externes. Elle consiste en la rédaction d'un document administratif ou l'étude d'un dossier.

La note attribuée à l'épreuve facultative n'entre en compte que pour les points excédant la moyenne.

Art. 6. — (nouveau) : pour l'épreuve spécialisée prévue à l'article précédent, il est possible de proposer au choix du candidat deux (2) ou plusieurs documents relatifs à des matières différentes se rapportant au programme du Cycle de Formation des Administrateurs du Gouvernement ou à celui de la Licence en Droit ou en Sciences Economiques.

Art. 7. — (nouveau) : les candidats titulaires de diplômes d'études supérieures (D.E.S.) ont droit à une bonification égale à 10 % par D.E.S. du total des points obtenus à l'admissibilité sans toutefois que cette augmentation excède 20 % de ce total.

L'admissibilité est prononcée par le Jury du concours à la suite des résultats des épreuves écrites.

Art. 8. — (nouveau) : l'épreuve d'admission consiste en un exposé de 15 minutes fait après une préparation de 30 minutes et suivi d'une discussion de 15 minutes avec les membres du Jury.

L'exposé oral porte sur un sujet d'ordre général relatif à la politique générale de la Tunisie dans les domaines économiques, sociaux, culturels, administratifs ou constitutionnel ou concernant les problèmes de la coopération internationale.

L'exposé et la discussion ont lieu en deux (2) langues différentes, soit en arabe, soit en français, au choix du candidat. Pour cette épreuve le Jury peut se scinder en commissions suivant l'importance numérique des candidats.

Art. 11. — (nouveau) : la nature, la durée et les coefficients des différentes épreuves du concours d'entrée au Cycle de Formation des Inspecteurs Centraux des Services Financiers sont définis ainsi qu'il suit :

Nature des épreuves	Durée	Coefficients	
		Internes	Externes
I. Ecrit			
Epreuve de culture générale	4 h	4	4
Epreuve spécialisée	3 h	3	4
Epreuve de langue anglaise	2 h	—	2
Epreuve professionnelle	3 h	3	—
Admissibilité		10	10
II. Oral :			
Préparation 30 mn		5	5
Exposé 15 mn	1 h	5	5
Discussion 15 mn		15	15
Admission			

Pour le concours d'entrée organisé en 1979, les coefficients des épreuves écrites sont les suivants :

Culture générale : cinq (5)
Epreuve spécialisée : cinq (5)

Art. 2. — Sont abrogés les articles 9 et 10 de l'arrêté sus-visé du 24 décembre 1976.

Art. 3. — Le Directeur de l'Ecole Nationale d'Administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 7 août 1979

Le Premier Ministre
Hédi NOUIRA

Arrêté du Premier Ministre du 7 août 1979 portant ouverture du concours (interne et externe) d'entrée au Cycle de Formation des Inspecteurs Centraux des Services Financiers de l'Ecole Nationale d'Administration pour l'année scolaire 1979-1980.

Le Premier Ministre;

Vu la loi n° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'Ecole Nationale d'Administration;

Vu le décret n° 70-273 du 7 août 1970, portant fixation de la loi des cadres du Ministère des Finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 71-370 du 9 octobre 1971, fixant le statut particulier du personnel du Ministère des Finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 75-728 du 4 octobre 1975, portant création d'un cycle de formation des inspecteurs centraux des services financiers à l'Ecole Nationale d'Administration, tel qu'il a été modifié par les textes subséquents;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1976, portant organisation du concours d'entrée au cycle de formation des inspecteurs centraux des services financiers;

Vu l'avis du Ministre des Finances;
Sur proposition du directeur de l'Ecole Nationale d'Administration;

Arrête :

Article Premier. — Un concours d'entrée au cycle de formation des inspecteurs centraux des services financiers est ouvert à l'Ecole Nationale d'Administration aux candidats internes et externes pour l'année scolaire 1979 - 1980.

Art. 2. — Le nombre de places mises au concours est fixé à vingt cinq (25).

Art. 3. — Peuvent participer à ce concours les candidats remplissant les conditions prévues par le décret sus-visé n° 75-726 du 4 octobre 1975, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents.

Art. 4. — Le concours sera ouvert le 26 septembre 1979.

Art. 5. — La clôture de la liste d'inscription est fixée au 5 septembre 1979.

Art. 6. — Le Directeur de l'Ecole Nationale d'Administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 7 août 1979

Le Premier Ministre
Hédi NOUIRA

Arrêté du Premier Ministre du 7 août 1979 portant ouverture du concours (interne et externe) d'entrée au Cycle Supérieur de l'Ecole Nationale d'Administration pour l'année scolaire 1979-1980.

Le Premier Ministre:

Vu la loi n° 88-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'Ecole Nationale d'Administration;

Vu le décret n° 64-401 du 11 décembre 1964, portant organisation générale de la scolarité à l'Ecole Nationale d'Administration, tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1976, portant organisation du concours d'entrée au cycle supérieur de l'Ecole Nationale

d'Administration, tel qu'il a été modifié et complété par l'arrêté du 20 juillet 1978;

Sur proposition du directeur de l'Ecole Nationale d'Administration;

Arrête :

Article Premier. — Un concours d'entrée au cycle supérieur de l'Ecole Nationale d'Administration est ouvert aux candidats internes et externes pour l'année scolaire 1979-1980.

Art. 2. — Le nombre de places mises au concours est fixé à quarante (40).

Art. 3. — Peuvent participer à ce concours les candidats remplissant les conditions prévues par le décret sus-visé n° 64-401 du 11 décembre 1964 tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents.

décret n° 64-401 du 11 décembre 1964 tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents.

Art. 4. — Le concours sera ouvert le 26 septembre 1979.

Art. 5. — La clôture de la liste d'inscription est fixée au 5 septembre 1979.

Art. 6. — Le directeur de l'Ecole Nationale d'Administration est chargé de l'exécution du présent arrêté

Tunis, le 7 août 1979

Le Premier Ministre
Hédi NOUIRA

Ministère de la Justice

CHANGEMENT DE NOMS ET DE PRENOMS

Par décret N° 79-699 du 7 août 1979 :

Par application de l'article 1er de la loi N° 64-20 du 28 mai 1964

Dossier: Messieurs et Mesdames :

656 Marie ziter, née le 4 aout 1932 à Sousse fille de Ferdinand Ziter et de Janette Djelassi est autorisée à substituer à son prénom celui de (Selma)

671 Marie Erbivo, née le 11 mai 1923 à Menzel Bourguiba fille de Marcel Eugène Erbivo et de Mathilde Castira, est autorisée à substituer à ses prénom et nom ceux de (Meriam Ben Hamad).

673 Lucie Renée Mazaressi, née le 14 février 1954 à Béja fille de Menaouar ben Antonio Mazaressi et de Aziza bent M'barek ben Ammar El-Askri, est autorisée à substituer à ses prénoms celui de (Sarra).

Par application de l'article deux de la loi N° 64-20 du 28 mai 1964

657 Redah Mathlouthi née le 5 mars 1934 au Bardo fille de Sadok Ben Ammar ben hamida Mathlouthi et de Chelbia bent Hadj Sadok est autorisée à substituer à son prénom celui de (Souad).

658 Hédi Dalel, née le 24 Mars 1956 à Bou-Sliaâ fille de Nasr ben Belgacem ben Abbès Labidi et de Fatma bent Brahim Labidi, est autorisée à substituer à son prénom celui de (Leïla).

659 Jemaâ Hédri, née le 16 février 1951 à Tunis, fille de Hédi ben Mohamed Salah Hédri et de Mabrouka bent Laïd ben Rejeb, est autorisée à substituer à son prénom celui de (Saloua).

660 Téfaha Sassi, née le 7 Juin 1946 à El Mehamedia fille de Othman ben Hamouda Sassi et de Hédia bent Ali Sassi, est autorisée à substituer à son prénom celui de (Fethla).

661 Jean Claude Ahmed Chemingui, né le 29 juillet 1946 à Tunis fils de Ahmed Chemingui et de Armende Juliette Martino, est autorisée à substituer à ses prénoms ceux de (Ahmed Abdelmajid).

662 Raja Mahjoub née le 3 novembre 1959 à Rejich Mehdi, fils de Adjemi ben Klelifa ben Hadj Mahjoub et de Aïcha bent Brahim ben Hamouda, ben Salem, est autorisé à substituer à son prénom celui de (Rached).

663 M'barka Hamouda née le 31 décembre 1938 à Menzel Gabès fille de Zitouni ben Sadok ben Hamouda et de Houïta Bent Boubaker Ben Hamouda est autorisée à substituer à son prénom celui de (Dalila).

664 Sammouna El-Ouerghi née le 1 novembre 1933 à Mellala fille de Belgacem ben Kéfi El-Ouergui et de Taous bent Ahmed El-Ouergui est autorisée à substituer à son prénom celui de (Yasmina).

665 Ouezna M'Herndi, née le 22 mars 1953 au Hammam Ain Drahman, fille de Abderrahman ben Salah Khemiri et de Aziza bent Ayad ben Ahmed Kebil, est autorisée à substituer à son prénom celui de (Najoua).

666 Amen Negra né le 14 juillet 1974 à Hammam-Lif, fils de Rafik Negra et de Saïda Ardhaoui, est autorisé à substituer à son prénom celui de (Amine).

- 667 Lucien ben Brahim, né le 11 octobre 1931 à Tunis fils de Ammar ben Hassen ben Brahim et de Germaine Olga Spircal, est autorisé à substituer à son prénom celui de (Hamadi).
- 668 Hédi, né le 6 septembre 1952 à Sidi M'tir, fille de Ali ben Tahar Cherni et de Rim bent Habib Cherni Rahali, est autorisée à substituer à son prénom celui de (Hédia).
- 669 Abcha Soumri, né le 19 mars 1944 à Sidi Abdallah Ain Draharn, fils de Ahmed ben Farhat Soumri, et de Mabrouka Héblti est autorisé à substituer à son prénom celui de (Hassen).
- 670 Suzane Farroujia, née le 29 mars 1919 à Sfax fille de Karmel Farroujia et de Bonici Angèle

est autorisée à substituer à son prénom celui de (Assia).

- 672 Messaouda ben Hamadi, née le 22 aout 1957 au Bardo fille de Béchir ben Saad ben Hamadi et de Khira EL-Atra Bouzaïène ben Mohamed est autorisée à substituer à son prénom celui de (Nazîha).
- 674 Romald ben Rehouna, né le 19 janvier 1971 à Paris 4ème, fils de Mohamed ben Sadok ben Rehouna et de Evelyne Nervy, est autorisé à substituer à son prénom celui de (Ouahid).
- 675 Sondess Dekhil, né le 23 avril 1961 à Tunis fils de Tijani ben Mohamed ben Alssa Dekhil et de Bahia bent Tahar Sayadi, est autorisé à substituer à son prénom celui de (Mohamed Ali).

Ministère de l'Intérieur

PERIMETRE COMMUNAL

Décret N° 79-694 du 31 juillet 1979 portant modification du décret N° 78-1093 du 19 décembre 1978 relatif à l'extension du périmètre communal de Hammam Sousse.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes;

Vu le décret du 9 janvier 1957, portant création de la commune de Hammam Sousse;

Vu le décret n° 78-1093 du 19 décembre 1978, portant extension du périmètre communal de Hammam Sousse;

Sur proposition du Ministre de l'Intérieur;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — L'article premier du Décret sus-visé N° 78-1093 du 19 décembre 1978 est modifié comme suit :

Article Premier. — (nouveau) : le territoire de la Commune de Hammam Sousse est modifié conformément à la ligne polygonale tracée en bleu sur le plan annexé au présent décret et défini comme suit :

.....

Au Nord : La limite se confond avec la limite Sud-Est du secteur de Akouda de la Délégation de Kalaâ Kébira.

.....

Le reste sans changement.

Art. 2. — Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 31 juillet 1979

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Hédi NOUIBA

DELEGATIONS SPECIALES

Décret N° 79-695 du 31 juillet 1979 portant création d'une délégation spéciale à la commune de Regueb.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et notamment son article 13;

Vu le décret n° 79-415 du 7 mai 1979, portant création d'une commune à Regueb;

Vu l'avis du Ministre de l'Intérieur;

Décrétons :

Article Premier. — Il est institué une délégation spéciale pour assurer l'administration de la commune de Regueb, Gouvernorat de Sidi Bouzid composée de Messieurs :

Président : Le Délégué de Regueb

Membres :

Mohamed Seghaier EL AHMADI

el Abd EL KADDOUBSI

Mohamed Taleb BEN KILANI

Amor SAYAHI

Mohamed EL AKRIMI

Béchir JMEIL

El Hadji Ahmed CHHAOUTI

Letaief EL KADRI

Art. 2. — La délégation visée à l'article précédent restera en fonction jusqu'à l'élection du Conseil Municipal.

Art. 3. — Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 31 juillet 1979

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Hédi NOUIBA

Décret N° 79-696 du 31 juillet 1979 portant création d'une délégation spéciale à la commune de Bir El Hfay.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et notamment son article 13;

Vu le décret n° 79-414 du 7 mai 1979, portant création d'une commune à Bir El Hfay;

Vu l'avis du Ministre de l'Intérieur;

Décrétons :

Article Premier. — Il est institué une délégation spéciale pour assurer l'administration de la commune de Bir El Hfay Gouvernorat de Sidi Bouzid, composée de Messieurs :

Président : Le Délégué de Ben Aoun

Membres :

Mohamed Seghaier EL AKRIMI

Hédi EL HANNACHI

Mohamed Salah DALI

Mohamed El Aid M'SABI

Mohamed El Béchir EL AKRIMI

Abd HARCHANI

Mohamed Ettouil EL AKRIMI

Art. 2. — La délégation visée à l'article précédent restera en fonction jusqu'à l'élection du Conseil Municipal.

Art. 3. — Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 31 juillet 1979

P. le Président de la République Tunisienne
Le Premier Ministre
et par délégation
Hédi NOUIRA

NOMINATION

Par décret N° 79-700 du 7 août 1979 :

Monsieur Mohamed Baklouti, Administrateur du gouvernement est chargé des fonctions de Chef de Service des Collectivités Publiques Locales au gouvernorat de Sfax.

AMINE DES BIJOUTIERS

Par décret N° 79-701 du 7 août 1979 :

Monsieur Mustapha Ben Hadj Amor Ben Ahmed Razzem est nommé Amine des Bijoutiers à Sousse.

CONCOURS

Arrêté du Ministre de l'Intérieur du 31 juillet 1979 portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'inspecteurs de police.

Le Ministre de l'Intérieur

Vu la loi n° 66-12 du 3 juin 1966, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 72-230 du 12 juillet 1972, fixant le statut particulier des fonctionnaires des services actifs de la sûreté Nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1974, fixant le programme et les épreuves du concours pour le recrutement des inspecteurs de police;

Arrête :

Article Premier. — Deux concours sur épreuves l'un interne et l'autre externe sont ouverts au Ministère de l'Intérieur pour le recrutement de 67 Inspecteurs de Police stagiaires le 27 décembre 1979 conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 janvier 1974 sus-visé.

Le nombre des emplois à pourvoir pourra être augmenté en fonction des vacances réelles existant à la date de ce concours.

Art. 2. — La clôture de la liste des candidatures est fixée au 7 décembre 1979.

Tunis, le 31 juillet 1979

Le Ministre de l'Intérieur
Dhaoui HANNABLIA

VU

Le Premier Ministre
Hédi NOUIRA

EXAMENS PROFESSIONNELS

Arrêté du Ministre de l'Intérieur du 31 juillet 1979 portant ouverture d'un examen professionnel pour la nomination de brigadiers de paix.

Le Ministre de l'Intérieur

Vu la loi n° 66-12 du 3 juin 1966, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 72-230 du 12 juillet 1972, fixant le statut particulier des fonctionnaires des services actifs de la sûreté Nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment son article 103 (nouveau) (1er paragraphe);

Vu l'arrêté du 30 janvier 1974, fixant le programme et les épreuves de l'examen professionnel pour la nomination de brigadiers de paix;

Arrête :

Article Premier. — Un examen professionnel pour la nomination de 42 Brigadiers de paix aura lieu à Tunis le 13 septembre 1979 et les jours suivants en application des dispositions de l'article 103 (nouveau) (1er paragraphe) du décret n° 72-230 du 12 juillet 1972 et de l'arrêté du 30 janvier 1974 sus-visés

Le nombre des emplois à pourvoir pourra être augmenté en fonction des vacances existant à la date de l'examen

Art. 2. — La clôture de la liste des candidatures est fixée au 20 août 1979.

Tunis, le 31 juillet 1979

Le Ministre de l'Intérieur
Dhaoui HANNABLIA

VU

Le Premier Ministre
Hédi NOUIRA

Arrêté du Ministre de l'Intérieur du 31 juillet 1979 portant ouverture d'un examen professionnel pour la nomination d'Adjudants de la Garde Nationale.

Le Ministre de l'Intérieur

Vu la loi n° 88-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 72-406 du 21 décembre 1972, fixant le statut particulier des fonctionnaires des services actifs de la garde nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié notamment son article 65, 1er alinéa;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1974, fixant le programme et les épreuves de l'examen professionnel pour la nomination des adjudants de la garde nationale;

Arrête :

Article Premier. — Un examen professionnel pour la nomination de 49 Adjudants de la Garde Nationale aura lieu le 20 septembre 1979 et jours suivants conformément aux dispositions de l'article 65 alinéa 1er du décret n° 72-406 du 21 décembre 1972 et de l'arrêté du 4 janvier 1974 sus-visés.

Le nombre des emplois à pourvoir pourra être augmenté en fonction des vacances réelles existant à la date de l'examen.

Art. 2. — La clôture de la liste des candidatures est fixée au 31 août 1979.

Tunis, le 31 juillet 1979

Le Ministre de l'Intérieur
Dhaoui HANNABLIA

VU

Le Premier Ministre
Hédi NOUIBA

Arrêté du Ministre de l'Intérieur du 31 juillet 1979 portant ouverture d'un examen professionnel pour la nomination de Sergents Chefs de la Garde Nationale.

Le Ministre de l'Intérieur

Vu la loi n° 88-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 72-406 du 21 décembre 1972, fixant le statut particulier des fonctionnaires des services actifs de la garde nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 69 (1er paragraphe);

Ministère de l'Education Nationale

EXAMEN PROFESSIONNEL

Arrêté du Ministre de l'Education Nationale du 2 août 1979, fixant le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle pour la titularisation des agents temporaires dans le grade de Mécanographe.

Le Ministre de l'Education Nationale ;

Vu la loi n° 88-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des

Vu l'arrêté du 4 janvier 1974, fixant le programme et les épreuves de l'examen professionnel pour la nomination des sergents chef de la garde nationale;

Arrête :

Article Premier. — Un examen professionnel pour la nomination de 65 Sergents Chef de la Garde Nationale aura lieu à Tunis le 28 septembre 1979 et jours suivants conformément aux dispositions du décret n° 72-406 du 21 décembre 1972 et notamment son article 69 (1er paragraphe) et de l'arrêté du 4 janvier 1974 sus-visés.

Art. 2. — La clôture de la liste des candidatures est fixée au 8 septembre 1979.

Tunis, le 31 juillet 1979

Le Ministre de l'Intérieur
Dhaoui HANNABLIA

VU

Le Premier Ministre
Hédi NOUIBA

CHEFS DE SECTEUR

Par arrêtés du Ministre de l'Intérieur du 2 août 1979 :

Monsieur Mokthar Ben H'Maid Salah est nommé chef du secteur de Hicher délégation de Nefidha gouvernorat de Sousse.

Monsieur Mohsen Ben Ali Lakhel est nommé chef du secteur de Mziraa délégation de Metlaoui gouvernorat de Gafsa.

Monsieur Mohamed Ben Jeddou chef du secteur de lac de Tunis délégation de Bab-Bahar gouvernorat de Tunis est relevé de ses fonctions à compter du 1er juillet 1979

Monsieur Touhami Ben Hedhili Ben Touhami chef du secteur de Khit El Ouadi délégation de Haïfouz gouvernorat de Kairouan est relevé de ses fonctions à compter de 1er juillet 1979

Monsieur Amara Ben Bouallègue Farhani chef du secteur de Makarem délégation de Sidi Bouzid est relevé de ses fonctions à compter du 14 juillet 1979

Monsieur Mokthar Ben Mabrouk Tebini chef du secteur de Jelal délégation de Ben Guerdane gouvernorat de Mednine est relevé de ses fonctions à compter du 23 Mai 1979

établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 73-315 du 27 juin 1973, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 73-277 du 13 juin 1973, fixant le statut des personnels chargés du traitement automatique de l'information;

Arrête :

Article Premier. — Sont fixés conformément aux dispositions suivantes le règlement et le programme de l'examen d'aptitude professionnelle prévu par

L'article 13 du décret sus-visé n° 73-315 du 27 juin 1973 en vue de la titularisation d'agents temporaires dans le grade de Mécanographe dans la limite de 20% des emplois permanents non pourvus par des agents titulaires.

Art. 2. — L'ouverture de l'examen d'aptitude professionnelle est fixée par arrêté du Ministre de l'Education Nationale.

Art. 3. — La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen d'aptitude professionnelle est arrêtée par le Ministre de l'Education Nationale 20 jours avant la date de l'examen.

Art. 4. — L'examen d'aptitude professionnelle est ouvert aux agents temporaires catégorie «C» exerçant les fonctions de Mécanographe et comptant 5 ans au moins d'ancienneté à la date de l'examen.

Les candidats doivent en outre remplir les conditions prévues pour postuler un emploi public en Tunisie.

Art. 5. — L'examen d'aptitude professionnelle comporte :

- 1) une interrogation orale (coefficient : 1) portant sur les thèmes suivantes :
 - caractéristiques du tambour de la carte programme
 - utilisation des cartes programme

- caractéristiques de la touche «Alpha»
 - 2) une épreuve pratique (coefficient :2) durant 2 heures et comportant :
 - a) une séance de perfection d'une heure durant laquelle le candidat doit réaliser :
 - 10.000 perfections/H
 - Une proportion d'erreur ne dépassant pas 3 %
 - Une proportion de gâche ne dépassant pas 7 %
 - b) Une séance de vérification d'une heure durant laquelle le candidat doit vérifier 12.000 mots au moins.
 - 3) La note professionnelle (coefficient 1)
- Les candidats doivent réaliser au moins 40 points pour leur admission.

Art. 6. — Les membres de jury chargés de l'examen sont désignés par arrêté du Premier Ministre conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi sus-visé n° 63-12 du 3 juin 1968.

Tunis, le 2 août 1979

Le Ministre de l'Education Nationale
Mohamed M'ZALI

VU

Le Premier Ministre
Hédi NOUIRA

Ministère des Finances

NOMINATION

Par décret N° 79-702 du 7 août 1979

Monsieur Belhassen Bornaz Inspecteur Principal des services financiers est chargé au Ministère des Finances des fonctions de Chef de Service des dépôts et consignations à la Trésorerie Générale de la Tunisie.

Par décret N° 79-703 du 7 août 1979 :

Monsieur Mohamed Ezzeddine Kotrane Inspecteur Principal des services Financiers est chargé au Ministère des Finances des fonctions de chef de service des recouvrements et des collectivités à la Trésorerie Générale de la Tunisie.

Vu le décret n° 75-317 du 30 mai 1975, portant organisation du Ministère des Finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les Ministres et Secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 77-1109 du 27 décembre 1977, portant nomination du Ministre des Finances;

Vu le décret n° 78-815 du 6 septembre 1978, portant nomination du directeur du crédit au Ministère des Finances;

Arrête :

Article Premier. — Délégation est donnée à Monsieur Ahmed Triki, directeur du crédit au Ministère des Finances à l'effet de signer les décisions provisoires et définitives, portant octroi de la garantie d'emprunt à la construction d'immeubles à usage d'habitation en application des textes en vigueur.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 1979

Le Ministre des Finances
Abdelaziz MATHARI

VU

Le Premier Ministre
Hédi NOUIRA

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du Ministre des Finances du 2 août 1979, portant délégation de signature...

Le Ministre des Finances;

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du Ministère des Finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Ministère des Affaires Culturelles

EMPLOIS

Décret N° 79-698 du 2 août 1979 portant création et transformation d'emplois au Ministère des Affaires Culturelles (Bibliothèque Nationale).

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi n° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 78-59 du 28 décembre 1978, portant loi de finances pour la gestion 1979;

Vu le décret n° 78-1114 du 28 décembre 1978, portant répartition par articles des crédits ouverts par la loi n° 78-59 du 28 décembre 1978, portant loi de finances pour la gestion 1979;

Vu l'avis du Ministre des Finances;

Sur proposition du Ministre des Affaires Culturelles;

Décrétons :

Article Premier. — Sont réalisées au Ministère des Affaires Culturelles (Bibliothèque Nationale) la création et la suppression des emplois ci-après :

1) Création de :

- 66 Bibliothécaires
- 5 Aides bibliothécaires
- 14 Ouvriers
- 4 Ouvriers par voie de transfert à l'article 32 en provenance de l'article 31.

2) Suppression de 4 emplois de l'article 31.

Art. 2. — Les Ministres des Finances et des Affaires Culturelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1979 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis le 2 août 1979

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Hédi NOUIRA

Ministère de l'Agriculture

79-699

NOMINATION

Par arrêté du Ministre de l'Agriculture du 7 août 1979

Monsieur Habib Najjar est nommé membre repré-

sentant l'Office de l'Elevage et des Pâturages au Conseil d'Administration de l'Institut des Régions Arides, en remplacement de Monsieur Mohamed Skouri.

Ministère des Transports et des Communications

EXPROPRIATION

Décret N° 79-697 du 2 août 1979 portant expropriation pour cause d'utilité publique de diverses parcelles de terrain sises à l'Ariana pour les besoins du Ministère des Transports et des Communications, nécessaires à la construction d'une imprimerie et d'une école des postes et télécommunications

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi n° 78-85 du 11 août 1978, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le certificat d'affichage en date du 13 septembre 1978;

Vu l'avis des Ministres des Finances et des Transports et des Communications;

Décrétons :

Article Premier. — Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat pour être incorporées au Domaine Privé de l'Etat pour les besoins du Ministère des Transports et des Communications, diverses parcelles de terrain sises à l'Ariana, nécessaires à la construction d'une imprimerie et d'une école des postes et télécommunications, entourées d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et désignées ci-après :

N°/P	Situation	Nature du titre	Superficie	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	Ariana	T.F. N° 40.494 - Tunis S.2.	61a 60 ca	--- Mokhtar Ben Chadli Ben Abderrahim --- Abdelmajid B. Ali B. Mohamed El Fékhi Amor. --- Béchir Ben Sliman El Amin. --- Achour Ben Mohamed El Oueghlani.
2	Ariana	T.F. 40.493 Tunis - S.2.	1ha 07a 00 ca	--- Hassen B. Mohamed B. Hadj Ali Abderrahim. --- Fattouma Bent Mohamed B. Hadj Ali Abderrahim. --- Sallouha Bent Mohamed B. Mohamed Istambouli. --- Habib B. Béchir B. Hadj Ammar Abderrahim. --- Hattab B. Béchir B. Hadj Ammar Abderrahim. --- Ammar B. Béchir B. Hadj Ammar Abderrahim. --- Mohamed B. Béchir B. Hadj Ammar Abderrahim. --- Manoubi B. Béchir B. Hadj Ammar Abderrahim. --- Habiba Bent Béchir Ben Hadj Ammar Abderrahim. --- Mongia Bent Béchir Ben Hadj Ammar Abderrahim. --- Sadok B. Salah B. Hadj Ammar Abderrahim. --- Fatma Bent Sadok Ben Slama. --- Faiza Bent Hamadi Ben Salah Ben Hadj Ammar Abderrahim. --- Najia Bent Taleb Ben Mohamed Chérif. --- Hassen El Abed. --- Ridha Ben Hassen El Abed. --- Hafaiedh Ben Hassen El Abed. --- Ali Ben Hassen El Abed. --- Moufida Bent Hassen El Abed. --- Henda Bent Hassen El Abed. --- M'Nala Ben Hassen El Abed. --- Saloua Bent Hassen El Abed. --- Amor Ben El Hédi Ben Hadj Amor Hamouda. --- Mahfoudh Ben El Hédi Ben Hadj Amor Hamouda. --- Sallha Bent El Hédi B. Hadj Amor Hamouda. --- Zeineb Bent Mohamed Ben El Hédi Ben Hadj Amor Hamouda. --- Abdelmajid B. Ali B. Mohamed El Fékhi Amor. --- Hassen Ben El Hédi Ben Mohamed Ferjaou. --- Mohamed Ben Taleb Ben Mohamed Maina El Andolsi.
A	Ariana	non Immatriculée	2ha55a10ca environ	--- Mokhtar Abderrahim et Consorts
B	Ariana	"	1ha 54a 43 ca environ	--- Mokhtar Abderrahim et Consorts

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. — Les Ministres des Finances et des Transports et des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 2 août 1979

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Hédi KOUBBA

NOMINATIONS

Par décret N° 79-704 du 7 août 1979 :

Monsieur Mohieddine Daoud, Inspecteur Principal est chargé des fonctions de Chef de Centre Directeur du Centre d'Exploitation des Télécommunications du Ministère des Transports et des Communications (Section II : P.T.T.).

Par décret N° 79-705 du 7 août 1979 :

Monsieur Sliman Ben Khalifa, Inspecteur Principal est chargé des fonctions de Chef de Centre Directeur de Tunis Cent/Radio du Ministère des Transports et des Communications (Section II : P.T.T.).

Par décret N° 79-706 du 7 août 1979 :

Monsieur Slim Ennaifer, Ingénieur Principal est chargé des fonctions de Sous-Directeur de la Circulation Routière à la Direction des Transports Terrestres du Ministère des Transports et des Communications.

POSTES

Par arrêté du Ministre des Transports et des Communications du 31 juillet 1979 :

Sont créées à compter du 1er juillet 1979 les distributions des Postes dans les localités désignées ci-après :

Dénomination	Bureaux D'Attache
Abène	Kelibia
Ain Smara	Mateur
Alouje (EL)	Sousse
Belhouichette	Maharès
Bhalil Echarki	Mateur
Bir El Araâria	Maknasay
Bouâ (EL)	Mezzouna
Boujlida	Zarzis
Bouteffaha	Zarzis
Chouarnia	Maktar
Cité Ezzouhour	Ghardimaou
Cité Magroun	Metlaoui
Essaâdi	Sfax
Essed Ejjoufi	Sousse
Essed El Guebill	Sousse
Ghamalla (EL)	Siliana

Gheris (EL)
Henchir Brouta
Henchir El Job
Limaya
Mekhsoume
Menzel Hamza
Mrazique
Mtrira
Mtorach
Oued Ezzen
Oued Ghenim
Ourlerna
Sidi Bouhlal Sud
Sidi Gnaou
Soudia
Touibia
Zerata
Zouaouine

Menzel Temime
El Fahs
Sfax
Menzel Hedi Chaker
Kairouan
El Jem
Kairouan
Kalaâ Khasba
Gabès
Ain Draham
Sousse
Sousse
El Jem
Matmata
Mateur
Bizerte
El Jem
Mahdia

Le service de ces distributions est limité au dépôt et à la remise des objets de correspondances ordinaires.

LISTES D'APTITUDES

Année 1978

AU GRADE

DE SECRETAIRE D'ADMINISTRATION (SECTION I TRANSPORTS)

Mustapha Kamel Filja

AU GRADE

DE CONTROLEUR

Brahim Bouokkez
Abdelkerim Ben Bader
M'Barek Guendil El Bahri
Brahim Ben Abdallah Dridi
Abderrahmane Sghaier
Mohamed Lahbib Jerfal
Hamed Mill

AU GRADE D'ADJOINT TECHNIQUE

Habib Derouiche
Hédi Ben Ali Mesbah
Abdelkader Ben Hassine Zaouâli
Abdessalem Bou slama
Mohamed Tahar Lasmar Ben Amor
Taoufik Hamami
Mohamed Braham
Ahmed Braham

Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie

REQUISITION

Décret N° 79-707 du 7 août 1979 complétant le décret n° 78-47 du 25 janvier 1978 portant réquisition de certains personnels de certaines entreprises sous-tutelle du Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu le code pénal et notamment son article 107;

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 73-77 du 8 décembre 1973;

Vu le code du travail et notamment ses articles 399 et 390;

Vu le décret n° 78-47 du 25 janvier 1978, portant réquisition de certains personnels de certaines entreprises sous-tutelle du Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie;

Considérant que l'arrêt du travail à certaines entreprises publiques sous-tutelle du Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie est de nature à nuire aux intérêts vitaux de la nation.

Vu l'avis du Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie;

Décrétons :

Article Premier. — La liste des sociétés arrêtées à l'article 1er du décret sus-visé n° 78-47 du 25 janvier 1978 et complétée par la société suivante :

— Société de Recherche et d'Exploitation Pétrolière en Tunisie.

Art. 2. — Le Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie et le Président Directeur Général de la Société visée à l'article 1er ci-dessus sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 7 août 1979

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation

Le Premier Ministre

Hédi NOUIRA

NOMINATION

Par décret N° 78-708 du 7 août 1979 :

Monsieur Ayachi Abdelwaheb Inspecteur en Chef des Affaires Economiques est chargé des fonctions de Directeur des Services Administratifs et Financiers au Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie.

ENERGIE ELECTRIQUE

Arrêté du Premier Ministre du 31 juillet 1979 autorisant la construction de la dérivation 30 KV et du poste de transformation du village Tahent à Joumine (Bizerte).

Le Premier Ministre:

Vu le décret du 30 mai 1922, rendant applicables aux lignes de transport d'énergie électrique, les articles 2 à 13 du décret du 12 octobre 1867, relatif à l'établissement, à l'entretien et au fonctionnement des lignes télégraphiques;

Vu le certificat d'affichage;

Vu le certificat de non opposition;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur, de l'Equipe-ment, des Transports et des Communications et de l'Industrie, des Mines et de l'Energie;

Arrête :

Article Premier. — Pour la construction de la dérivation 30 KV et du poste de transformation du village Tahent à Joumine (Bizerte), les agents du Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, ceux de la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz et ceux de l'entreprise chargée par cette dernière de l'exécution de ces travaux sont autorisés en vue de procéder à toutes les opérations nécessaires à la construction et à l'entretien de la dérivation et du poste sus-visés, à pénétrer dans les propriétés non bâties, non fermées de murs et désignées sur les relevés déposés le 8 février 1979 au siège du gouvernorat de Bizerte.

Art. 2. — Le présent arrêté sera affiché au siège du gouvernorat de Bizerte et notifié aux propriétaires dont les propriétés seront traversées par la dérivation et le poste mentionnés ci-dessus.

Art. 3. — Les Ministres de l'Intérieur, de l'Equipe-ment, des Transports et des Communications et de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Tunis le 31 juillet 1979

Le Premier Ministre
Hédi NOUIRA

Arrêté du Premier Ministre du 31 juillet 1979 autorisant la construction des dérivation 17,320 KV et de 6 postes de transformation du village de Sidi Mansour à Siliana.

Le Premier Ministre:

Vu le décret du 30 mai 1922, rendant applicables aux lignes de transport d'énergie électrique, les articles 2 à 13 du décret du 12 octobre 1867, relatif à l'établissement, à l'entretien et au fonctionnement des lignes télégraphiques;

Vu le certificat d'affichage;

Vu le certificat de non opposition;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur, de l'Equipe-ment, des Transports et des Communications et de l'Industrie, des Mines et de l'Energie;

Arrête :

Article Premier. — Pour la construction des dérivation 17,320 KV et de 6 postes de transformation du village de Sidi Mansour à Siliana, les agents du Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, ceux de la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz et ceux de l'entreprise chargée par cette dernière de l'exécution de ces travaux sont autorisés en vue de procéder à toutes les opérations nécessaires à la construction et à l'entretien des dérivation et des postes sus-visés, à pénétrer dans les propriétés non bâties, non fermées de murs et désignées sur les relevés déposés le 25 janvier 1979 au siège du gouvernorat de Siliana.

Art. 2. — Le présent arrêté sera affiché au siège du gouvernorat de Siliana et notifié aux propriétaires dont les propriétés seront traversées par les dérivation et les postes ci-dessus.

Art. 3. — Les Ministres de l'Intérieur, de l'Equipe-ment, des Transports et des Communications et de l'Industrie, des Mines et de l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 31 juillet 1979

Le Premier Ministre
Hédi NOUIRA

Arrêté du Premier Ministre du 31 juillet 1979 autorisant la construction des dérivation 17,320 KV et de 8 postes de transformation du village Djebba à Thibar.

Le Premier Ministre:

Vu le décret du 30 mai 1922, rendant applicables aux lignes de transport d'énergie électrique, les articles 2 à 13 du décret du 12 octobre 1867, relatif à l'établissement, à l'entretien et au fonctionnement des lignes télégraphiques;

Vu le certificat d'affichage;

Vu le certificat de non opposition;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur, de l'Équipement, des Transports et des Communications et de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie;

Arrête :

Article Premier. — Pour la construction des dérivations 17,320 KV et de 8 postes de transformation du village Dyebba à Thibar, les agents du Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, ceux de la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz et ceux de l'entreprise chargée par cette dernière de l'exécution de ces travaux sont autorisés de procéder à toutes les opérations nécessaires à la construction et à l'entretien des dérivations et des postes sus-visés à pénétrer dans les propriétés non bâties, non fermées de murs et désignées sur les relevés déposés le 13 février 1979 au siège du gouvernement de Béja.

Art. 2. — Le présent arrêté sera affiché au siège du gouvernement de Béja et notifié aux propriétaires dont les propriétés seront traversées par les dérivations et les postes mentionnés ci-dessous.

Art. 3. — Les Ministres de l'Intérieur, de l'Équipement, des Transports et des Communications et de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 31 juillet 1979

Le Premier Ministre
Hédi NOUIRA

Arrêté du Premier Ministre du 31 juillet 1979 autorisant la construction de la dérivation 17KV et des trois postes de transformation du village Hkeima à Mahdia.

Le Premier Ministre;

Vu le décret du 30 mai 1922, rendant applicables aux lignes de transport d'énergie électrique, les articles 2 à 13 du décret

du 13 octobre 1887, relatif à l'établissement, à l'entretien et au fonctionnement des lignes télégraphiques,

Vu le certificat d'affichage;

Vu le certificat de non opposition;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur, de l'Équipement, des Transports et des Communications et de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie,

Arrête :

Article Premier. — Pour la construction de la dérivation 17 KV et des trois postes de transformation du village Hkeima à Mahdia, les agents du Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, ceux de la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz et ceux de l'entreprise chargée par cette dernière de l'exécution de ces travaux sont autorisés en vue de procéder à toutes les opérations nécessaires à la construction et à l'entretien de la dérivation et des postes sus-visés, à pénétrer dans les propriétés non bâties, non fermées de murs et désignées sur les relevés déposés le 10 mars 1979 au siège de la délégation de Mahdia.

Art. 2. — Le présent arrêté sera affiché au siège du gouvernement de Mahdia et notifié aux propriétaires dont les propriétés seront traversées par la dérivation et des postes mentionnés ci-dessus.

Art. 3. — Les Ministres de l'Intérieur, de l'Équipement, des Transports et des Communications et de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 31 juillet 1979

Le Premier Ministre
Hédi NOUIRA

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

Arrêté du Premier Ministre du 7 août 1979 complétant l'arrêté du 14 février 1979 instituant les commissions administratives paritaires des personnels du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Le Premier Ministre;

Vu la loi n° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'État, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 60-56 du 25 février 1963, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires;

Vu le décret n° 74-522 du 6 mai 1974, portant statut particulier du corps des surveillants principaux et des surveillants de l'enseignement supérieur;

Sur proposition du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique;

Arrête :

Article Premier. — Il est institué au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique deux commissions administratives paritaires compétente à l'égard des personnels ci-après :

17ème commission :

— Surveillant principal de l'enseignement supérieur.

18ème commission :

— Surveillant de l'enseignement supérieur.

Art. 2. — La composition des deux commissions administratives paritaires visées à l'article premier ci-dessus est fixée comme suit :

COMMISSIONS	NOMBRE DE REPRESENTANTS			
	du personnel		de l'administration	
	Titulaires	Suppléants	Titulaires	Suppléants
17ème commission	2	2	2	2
18ème commission	2	2	2	2

Tunis, le 7 août 1979

Art. 3. — Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Premier Ministre
Hédi NOUIRA

Ministère des Affaires Sociales

FERMETURE HEBDOMADAIRE

Arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 7 août 1979 prescrivant la fermeture hebdomadaire obligatoire des bijouteries de la ville de Gabès.

Le Ministre des Affaires Sociales;

Vu la loi n° 68-27 du 30 avril 1968, portant promulgation du code du travail et l'ensemble des textes qui l'ont modifié;

Vu le code du travail et notamment ses articles 95 à 128;

Vu la demande formulée conjointement par la majorité des bijoutiers de la ville de Gabès et l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (Union Régionale de Gabès);

Vu l'avis exprimé par le gouverneur de Gabès;

Arrête :

Article Premier. — Toutes les bijouteries situées à l'intérieur du périmètre communal de la ville de

Gabès seront fermées au public le lundi toute la journée.

Art. 2. — Les infractions à l'article premier du présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des articles 234 et suivants du code du travail, tels qu'ils ont été modifiés par la loi n° 69-16 du 27 mars 1969.

Tunis, le 7 août 1979

Le Ministre des Affaires Sociales
Mohamed JOMAA

VU

Le Premier Ministre
Hédi NOUIRA

Avis et Communications

Ministère de l'Intérieur

AVIS DE RECENSEMENT

Le Président de la Commune de la Goulette a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement général des immeubles construits imposables pendant la période 1980-1982 sont déclarées provisoirement closes.

Il les invite à prendre connaissance à la Municipalité des articles du rôle concernant leurs Immeubles, et à formuler s'il y a lieu, par écrit, leurs réclamations auprès de la commission de révision.

Il leur rappelle qu'un délai d'un mois partant du jour de la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne leur est accordé pour l'accomplissement de cette formalité.

Passé ce délai aucune réclamation ne sera plus admise.

Le Président de la Commune de la Goulette a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement supplémentaire des Immeubles construits ayant été omis au cours des recensements précédents, ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du 16 septembre 1902 ou nouvellement achevés ainsi que les locaux affectés à l'exploitation d'industries saisonnières et imposables à compter du 1er janvier 1979 sont déclarées provisoirement closes.

Il les invite à prendre connaissance à la Municipalité des articles du rôle concernant leurs Immeubles et à formuler s'il y a lieu, par écrit, leur réclamation auprès de la Commission de révision.

Un délai d'un mois partant du jour de la Publication du présent avis au Journal Officiel de la

République Tunisienne leur est accordé pour l'accomplissement de cette formalité.

Passé ce délai, aucune réclamation ne sera plus admise.

Application des dispositions de l'Article 17 du décret du 16 septembre 1902 et l'article 1er du décret du 26 janvier 1956 relatifs à la taxe sur les valeurs locatives des Immeubles Construits.

Le Gouverneur-Président du Conseil du Gouvernement de Nabeul, a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations de recensements supplémentaires des immeubles construits émis au cours des recensements précédents ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 ou nouvellement achevés, ainsi que les locaux affectés à l'exploitation d'industries saisonnières ou des villégiatures et qui sont imposables à compter du 1er janvier 1979, commenceront dans les zones situées hors des périmètres communaux, dix jours après l'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Applications des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902 et de l'article 1er du décret du 26 janvier 1956 relatifs à la taxe sur la valeur locative des Immeubles construits.

Le Président de la Commune de Ksour-Essaf a l'honneur de porter à la connaissance de Messieurs les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement supplémentaire des Immeubles construits ayant été omis au cours des recensements précédents ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 ou nouvellement achevés ainsi que les habitations d'agrément de plaisance ou servant à la villégiature imposable à compter du 1er janvier 1977 sont déclarées provisoirement closes.

Il les invite à prendre connaissance à la Municipalité des articles du rôle, concernant leurs immeubles et formuler s'il y a lieu par écrit leur réclamation auprès de la Commission de révision.

Un délai d'un mois portant du jour de la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne leur est accordé pour l'accomplissement de cette formalité.

Passé ce délai aucune réclamation ne sera plus admise.

Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902 relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits et de l'article I du décret du 26 janvier 1956 relatif au recensement saisonnier.

Le Président de la Commune de Mahdia a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement supplémentaire des immeubles construits situés au 2ème secteur du périmètre communal et ayant été omis au cours des recensements précédents ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 ou nouvellement achevés ainsi que les locaux affectés à l'exploitation d'industries saisonnières ou de villégiatures et qui sont imposables à compter du 1er janvier 1979 sont déclarés définitivement closes.

Il leur rappelle qu'un délai de soixante jours portant du jour de la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne leur est imparti pour se pourvoir le cas échéant, contre les décisions de la commission de révision, devant les tribunaux compétents.

Application des dispositions de l'article 14 du décret du 16 septembre 1902 relatif à la taxe locative sur la valeur locative des immeubles construits).

Le Président de la Municipalité de Kélibia a l'honneur de porter à la connaissance de Messieurs les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations de recensement général des immeubles construits imposables pendant la période quinquennale 1980-1984 sont déclarées provisoirement closes. Il les invite à prendre connaissance à la Municipalité des articles du rôle concernant leurs immeubles et à formuler s'il y a lieu par écrit : leurs réclamations auprès de la commission de révision.

Il leur rappelle qu'un délai d'un mois à compter de la parution du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne leur est accordé à cet effet.

Passé ce délai, aucune réclamation ne sera plus admise.

Ministère du Commerce

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE SERVICE DE COMMERCE BREVETS D'INVENTION

AVIS N° 14098

Suivant procès-verbal dressé le 21 février 1979 au Bureau de la Propriété Industrielle, Monsieur Georges Boccara, 45, Avenue Habib Bourguiba à Tunis, Tunisie mandataire de : Agrico Chemical Company, One Williams Center, Tulsa, Tulsa County, Oklahoma — 74101, U. S. A., a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans, pour procédé de séparation des impuretés d'aluminium et de magnésium d'un acide phosphorique obtenu par voie humide. Priorité : Brevet déposé aux Etats-Unis, le 9

mars 1978 sous le n° 884823 (Aux noms de Kenneth Lee Parks, Kyle Dender Clevenger et Daniel Patrick McDonald).

Cette invention est caractérisée par un procédé de séparation des impuretés de magnésium et d'aluminium à partir d'un acide phosphorique obtenu par voie humide, caractérisé en ce qu'on ajoute à l'acide non concentré obtenu par voie humide, un composé donneur d'ion fluorure, en une quantité suffisante pour créer un rapport d'ion fluorure-ion aluminium compris entre 3,5-1 et 7-1, afin de permettre la formation de composés cristallins insolubles.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires

L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces

AVIS DE VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE

Etude de Maître Zribi Abdesselam
Huissier-Notaire
8, Rue des Tanneurs - Tunis

Jeudi 30 août 1979 à 10 heures, sur place, il sera vendu, aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, un fonds de commerce de vente d'appareillage ménager à l'enseigne « Comptoir Electro-Ménager », renfermant deux points de vente situés angle avenue Jean Jaurès, n° 54 et rue du Ghana, n° 32 à Tunis, avec l'ensemble de ses éléments corporels et incorporels comprenant la clientèle, l'achalandage, l'enseigne, le nom commercial et le droit au bail ainsi que les équipements destinés à son exploitation et les marchandises s'y trouvant.

Cette vente aura lieu en exécution d'un jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal de première instance de Tunis, sous le n° 11201 en date du 28 décembre 1978 et conformément aux clauses du cahier des charges dressé par l'officier public sus-nommé, chargé de la vente.

Poursuivante : La Société « SOTACER » société anonyme, prise en la personne de son président directeur général, élisant domicile en son siège à Tunis 32, rue de Marseille.

Propriétaire du fonds de commerce : La Société du Comptoir Electro-Ménager, S.A.R.L. prise en la personne de son gérant, et dont le siège est à Tunis, 54, avenue Jean Jaurès.

Mise à prix : Eléments corporels, D. : 7.000.000; éléments incorporels, D. : 10.000.000.

Vente au comptant, frais en sus.

Pour prendre communication du cahier des charges, et pour plus amples renseignements, s'adresser à l'étude de l'officier public sus-nommé, chargé de la vente.

N° A-465

REPORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Société Commerciale En-Nouhoudh
S.A. au capital de 19.475 Dinars
Siège Social
Avenue Habib Bourguiba
Hammam-Sousse

Messieurs les actionnaires de la Société Commerciale En-Nouhoudh, S.A. à Hammam-Sousse sont informés que l'assemblée générale ordinaire prévue pour le 25 juillet 1979 au siège de la société est reportée au 30 septembre 1979 à 14 heures au même endroit.

Le Conseil d'Administration
N° A-466

CONVOCAION

Société Immobilière et Touristique
de Médénine
Siège Social : Médénine
Capital : 210.000 Dinars

Messieurs les actionnaires de la société Immobilière et Touristique de Médénine sont priés d'assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra à Médénine le vendredi 31 août 1979 à 11 H. au siège de la société.

Ordre du Jour :

— Lecture du rapport du conseil d'administration.

— Lecture du rapport des commissaires aux comptes.

— Approbation du bilan et des comptes de l'exercice 1978.

— Quitus aux administrateurs.

— Questions diverses.

Le Conseil d'administration.

N° A-468

CONVOCAION

Société Régionale d'Équipement Général
et de Batiment « S O R E G E B »
Société Anonyme au capital
de 85.000.000 Dinars
Siège Social : Av. de la République
KAIROUAN

Messieurs, les Actionnaires de la Société Régionale d'Équipement Général

et de Batiment « SOREGEB » sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu Lundi 27 Août 1979 à 16 Heures au siège social de la Société, Avenue de la République - Kairouan à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— 1°) Rapport du Conseil d'Administration sur la Gestion et les Opérations des exercices 1977 et 1978.

— 2°) Examen et approbation des Comptes et Bilan des exercices 1977 et 1978

— 3°) Quitus au Conseil d'Administration

— 4°) Rapport du Commissaire aux Comptes sur les Comptes des Exercices 1977 et 1978

— 5°) Renouvellement des membres du Conseil d'Administration

— 6°) Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes

— 7°) Questions Diverses.

Le Conseil d'Administration

N° A-469

CONVOCAION

Agence de Gestion
de la Promotion Municipale
Avenue Mohamed V, Tunis

Messieurs les Actionnaires de l'Agence de Gestion de la Promotion Municipale sont priés d'assister à :

L'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 23 août 1979 à 12 heures à l'Hôtel de Ville, Avenue de Carthage, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Examen du rapport du Conseil d'Administration;

2°) Examen du rapport des Commissaires aux Comptes;

3°) Approbation du bilan et compte de l'exercice 1977;

4°) Quitus aux Membres du Conseil d'Administration;

5°) Questions diverses.

Le Président du Conseil
d'Administration

A. Douiri

N° A-470

**AVIS DE CONVOCACTION
D'UNE ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE**

Société Industrielle des Filets
De Pêche
S. I. F. P.

S.A. au capital de 51.000 dinars
Siège Social
Avenue Hédi Khéfacha, Zone
Industrielle Madagascar Sfax

Il est porté à la connaissance des actionnaires de la Société Industrielle des Filets de Pêches « S.I.F.P. », qu'ils sont invités à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra au siège social Avenue Hédi Khéfacha, zone Industrielle Madagascar, Sfax, le lundi 20 août 1979 à 15h, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Augmentation du capital,
- Modification des articles 6 et 7 des statuts.

Pour le Conseil d'Administration
Le Président Directeur Général
Mounir Samet

N° A-471

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Société Anonyme
de Conserves Alimentaires
« S. A. D. C. A. »

Au capital de : 51.200 dinars
Usine : Route de Soussa km 5

Mégrine
Siège Social
14 Rue Gamel Abdelnasser - Tunis

Messieurs les actionnaires de la société (S.A.D.C.A.), société anonyme de conserves alimentaires, sont convoqués en assemblée générale ordinaire en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant le vendredi 31 août 1979 à 17 h, au bureau de l'usine.

- 1) Lecture du rapport du conseil d'administration
- 2) Lecture du rapport du commissaire aux comptes
- 3) Approbation du bilan de l'exercice 1978
- 4) Question diverses
- 5) Quitus aux administrateurs.

Le Conseil d'Administration

N° A-472

CONSTITUTION D'UNE SARL

Suivant acte sous seing privé enregistré à la recette des actes civils à

Tunis, le 7 août 1979, vol. 44, série 5, case 100, dont deux originaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, (chambre commerciale) le 9 août 1979, sous le n° 881.

Il appert qu'une société à responsabilité limitée est constituée

Dénomination : Société Maghrébine de Document et d'Equipeement

Objet : Tous travaux de documentation d'importation et d'équipement diffusion, distribution et publication de tous les ouvrages

Durée : 99 ans

Capital : 1.500 dinars

Siège Social : 52, Rue Ibn Basam El Menzeh IV

Gérance : Monsieur Nafaâ Ben Azzouz est nommé gérant de la dite société avec les pouvoirs les plus étendus.

Le Gérant

N° A-473

CONVOCACTION

Société des Industries Cimentières
du Cenge

S.A. Au capital de : 2.200.000 dinars
Siège Social

53, Rue Caton - Tunis
R.C. 39 550 - Tunisie

Messieurs les actionnaires de la société des Industries Cimentières du Centre sont convoqués au siège de la société le 5 septembre 1979 à 11 H, du matin, en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Augmentation du Capital Social,
- Modification en conséquence de l'article 6 des statuts.

Pour le Conseil d'Administration
Le Président Directeur Général

N° A-474

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Suite à saisie exécutoire sur un
immeuble

Etude de Maître Mohamed Ben Jaballah
Avocat près la Cour de Cassation
Téléphone n° 20077 Gabès

Poursuivant : Said Ben Moshah Ben Hadj, Ameur, profession : agriculteur, demeurant à Farnassa, zone de Bachri, délégation de Souk El Ahad, gouvernorat de Gabès, ayant élu domicile en l'étude de Maître Mohamed Ben Jaballah, avocat près la Cour Cassation.

demeurant avenue Farhat Hached à Gabès.

Saisi : Abdesslem Ben Abdallah E Mohamed, journalier, demeurant à Tombar, zone d'El Mansoura, délégation de Kébili, gouvernorat de Gabès.

Immeuble mis en vente : La totalité du magasin, sous forme de dépôt, donnant accès au Nord, situé dans la partie Nord d'un groupe de magasins tenus par le saisi dans le village de Tombar, zone d'El Maneoura, délégation de Kébili, gouvernorat de Gabès, sur la route reliant Tozeur à Kébili, la longueur de chacun de ses côtés Est et Ouest, 6 m celle de son côté Nord, 3m,50 et celle Sud, 4m,50, limité :

A l'Est : par la voie publique reliant Kébili à Tozeur,

Au Sud et à l'Ouest : par la propriété du saisi,

Au Nord : par une voie en bon état, ayant un plafond en bois et une porte en fer.

Motif Légal : En vertu du commandement n° 117 d'avoir à payer rendu le 18 avril 1979, par monsieur le Président du tribunal de la Justice Cantonale de Gabès, condamnant le saisi à payer diverses sommes d'argent, signifié le 21 avril 1979, par le canal, de l'huissier notaire à Kébili, monsieur Mohamed B. Hadj Mahmoud et en vertu de la saisie immobilière effectuée par l'huissier notaire en question, en date du premier juillet 1979.

Mise à prix : Mille dinars (1.000 D).

Lieu, date, jour et heure de la vente : Dans la salle des criées au tribunal de première instance de Gabès, le jeudi 20 septembre 1979, à 9 H, du matin et suivantes.

Nota : Pour de plus amples renseignements, se mettre en contact avec l'étude de Maître Mohamed Ben Jaballah, avocat à Gabès, avenue Farhat Hached et au greffe du tribunal intéressé pour prendre communication du cahier des charges y déposé. La visite de l'immeuble est possible chaque jour.

L'Avocat poursuivant

N° A-475

ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE

Société Hôtelière et Touristique
Hili Djar

Société Anonyme
Au capital de 525.000 dinars
Siège social Khézama - Soussa

Messieurs les actionnaires de la société Hôtelière et Touristique « Hill

Diar », sont priés d'assister à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 9 septembre 1979, à 11 heures, du matin au siège social à l'Hôtel « Hill

Diar » à Sousse à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Modification des statuts.

2) Questions diverses.

Le Conseil d'Administration

N° C-384

Pour la légalisation de la signature : Le Président de la Municipalité

Certifié conforme : Le Président-Directeur Général de l'IORT

Journal Officiel de la République Tunisienne

(Bihebdomadaire)

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Les abonnements, achats de numéros et remise des ordres d'insertion d'annonces et d'avis d'appel d'offres peuvent s'effectuer :

Au siège de l'I. O. R. T. :

Radès, km 2

Téléphones : 295-014

295-124

Au bureau de Tunis :

1, rue Honnon

Téléphone : 243-873

Edition originale : 150 Millimes

Edition française : 200 Millimes

Les annonces (la ligne) : 265 Millimes

Comptes financiers (la page) : 50 Dinars

A B O N N E M E N T A N N U E L *			
PAYS	EDITION Originale	TRADUCTION Française	Edition Originale et sa Traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie-Algérie-Maroc ...	10	12	16
Autres Pays	13,500	16	20

* Pour l'Etranger frais d'envoi en-sus.

Le règlement des factures et achats s'effectue exclusivement au comptant, par chèque ou virement bancaire à l'ordre de :

*Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne*

C. C. P. N° 610 - 15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 60 88

S. T. B. Mégrine 450 225 206

B. N. T. Tunis 006 046

U.I.B. Agence A 35 70 100

Banque du Sud - Radès 09 47 00108